



מדינת ישראל  
משרד המשפטים  
עכו – שלוחת נצרת

מס' תיק: 8/743/2016

מפקח על רישום מקרקעין  
בסמכות שופט בית משפט שלום  
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

בפני כבוד המפקח על רישום המקרקעין  
יובל וסרקרוג

התובעים:

1. שמש יעל
2. אלון שלמה
3. אלון דוד
4. מסלאוי שושנה
5. חוטה סילביה
6. גני לימור
7. צורף דוד
8. קוצר ריטה
9. שכטר סימונה-מדלנה
10. וויסמן מיכאל
11. בן-סימון ז'נט
12. מזור שרי
13. דיין רחל

התובעים 3, 9, 10 – 12 באמצעות ב"כ עו"ד פנחס ענתבי  
רחוב ביאליק 3 חיפה

נגד

הנתבעים:

1. א.ג.ריזום והשקעות בע"מ  
רח' ויצמן 46, קריית מוצקין
  2. עסאף מילאד
  3. עסאף מדלן
  4. אדרי יוסף
  5. מושקוביץ אדרי נעמה
- הנתבעים 2 – 5 באמצעות ב"כ עו"ד סבית  
רח' בן עמי 74, ת.ד. 195, עכו

## פסק דין

מהו הרוב הדרוש לצורך הרחבת דירה או בית עסק הכוללת גם ממ"ד וגם תוספת בנייה? מה הרוב הדרוש כאשר מבקשים להרחיב דירה וליצור יחידה נפרדת? האם לנתבעים יש את הרוב הדרוש לעבודות שבוצעו על ידם ברכוש המשותף.

אלה עיקר השאלות המחייבות הכרעה בהליך הנוכחי.

התובעים מבקשים לחייב את הנתבעים לסלק ולהרוס תוספות בנייה שבוצעו על ידם ברכוש המשותף. לטענת התובעים, עבודות הבניה בוצעו למרות התנגדותם של רוב בעלי הדירות בבית וללא ההסכמות הקנייניות הדרושות.

עוד ביקשו התובעים לסלק את ידם של הנתבעים מהחזית הקדמית של הבית, כמו גם מהחצר העורפית.

1. עבודות הבניה אשר בגינן הוגשה התביעה לסילוק יד (נגד הנתבעים 2 – 5) כבר הושלמו והתובעים לא הגישו יחד עם כתב התביעה בקשה לסעדי זמני.



**מדינת ישראל  
משרד המשפטים  
עכו – שלוחת נצרת**

**מס' תיק: 8/743/2016**

**מפקח על רישום מקרקעין  
בסמכות שופט בית משפט שלום  
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

2. בנוגע לחזית הקדמית של הבית - התובעים ביקשו לחייב את כל הנתבעים לסלק את ידם מחזית זו. לטענת התובעים כל אחד מהנתבעים (3 בעלי דירות) תחם לעצמו חלק מהחצר לשימוש ייחודי ובלעדי של דירתו, אותו חלק שנמצא בסמוך ומול הכניסה הראשית לדירה (בית עסק).
3. באשר לחזית העורפית – התביעה הוגשה נגד הנתבעים 2 – 5 בלבד (2 בעלי דירות) שהרחיבו את דירותיהם והשתלטו לפי הנטען על חלקים מהחצר העורפית. לטענת התובעים, הנתבעים לא רק הרחיבו את דירותיהם, שלא כדין וללא ההסכמות הקנייניות הדרושות, אלא אף הוסיפו בפועל יחידת דיור נפרדת לכל דירה.
4. הנתבעים 2 – 5 טענו כי עבודות הבנייה נעשו בהסכמת הרוב הדרוש, וכי מאחר שהרחבת הדירה כללה בניית ממ"ד, הרי שהרוב הדרוש הוא של 60% מבעלי הדירות, על אף שיש ברשותם גם הסכמות של מעל 75% מבעלי הדירות.

**הערה:**

הנתבעים 2 – 5 יקראו להלן יחד: "הנתבעים", אלא אם נאמר אחרת.

הנתבעים 2 ו-3 יקראו להלן: **משפחת עסאף**, והנתבעים מס' 3 ו-4 יקראו להלן: **משפחת אדרי**.

**הבית המשותף וההליכים הרבלנטים**

5. עסקינן בבית משותף שנמצא בשד' וייצמן 46 ו-48 בקריית מוצקין, וידוע כגוש 10428 חלקה 33. הבית רשום כבית משותף בפנקסי המקרקעין, ומכיל 15 דירות. לבית לא נרשם תקנון מוסכם ולכן חל התקנון המצוי שבתוספת לחוק המקרקעין.
  6. הבית בנוי כך שבקומת הקרקע ישנן יחידות המשמשות בפועל למסחר ולמשרדים, ובקומות מעל מצויות דירות המגורים. יובהר כי בעלי דירות המגורים או חלקם מתנגדים לשימושים המסחריים בקומת הקרקע, וחלק מהנתבעים קיבלו היתר לשימוש חורג. עם זאת, בהתאם למסמכי הבית המשותף הדירות כולן הוגדרו כדירות מגורים. דירות הנתבעים מצויות כולן בקומת הקרקע (בתי עסק שונים) ודירות התובעים הן דירות מגורים שנמצאות בקומות מעל.
  7. הנתבעים כולם גידרו חלק מהחצר הקדמית של הבית, ובנוסף הנתבעים 2 - 5 הרחיבו את דירותיהם ובנו ממ"דים בחלק העורפי. הנתבעת מס' 1 לא הרחיבה את דירתה.
  8. לצורך הרחבת דירותיהם הגישו הנתבעים בקשה להיתר בניה (הרחבת שתי הדירות) לוועדה המקומית לתכנון ולבניה.
  9. הוועדה המקומית דחתה את הבקשה של משפחת עסאף. אלה הגישו ערר על החלטה זו לוועדת הערר (ערר 224/15).
  10. ועדת הערר קיבלה את הערר ביום 17.9.15, תוך שהיא מחייבת את הוועדה המקומית לבדוק את אחוזי הבנייה היחסיים לצורך מימוש בקשת הנתבעים.
- ועדת הערר קבעה, כי הנתבעים רשאים לנצל אך ורק את החלק היחסי שלהם בזכויות הבניה וכי על הוועדה המקומית לוודא כי לא ינוצלו זכויות בניה עודפות.
- ועדת הערר גם דחתה את ההתנגדות של חלק מהנתבעים לפיה אין להעתר לבקשה מאחר שזו תסכל אפשרות של מימוש פרויקט תמ"א 38 בעתיד. בעניין זה קבעה ועדת הערר כי לא הוכח כי ישנה התכנות ממשית לפרויקט שכזה, וכי הדיירים אף אינם מצויים בתחילתו של הליך לקידום תמ"א 38 (ההחלטה צורפה כנספח 1 לתצהירי הנתבעים).



**מדינת ישראל  
משרד המשפטים  
עכו – שלוחת נצרת**

**מס' תיק: 8/743/2016**

**מפקח על רישום מקרקעין  
בסמכות שופט בית משפט שלום  
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

11. בתאריך 16.6.16 אישרה הוועדה המקומית את בקשת הנתבעים 2 ו-3, ואלה קיבלו היתר בניה ביום 11.7.16. הנתבעים 4 ו-5 קיבלו היתר בניה רק ביום 19.12.16 (נספח 4 לתצהיר הנתבעים, על אף שלטענת הנתבעים בפועל התקבל ההיתר במועד מוקדם יותר).

12. הגרמושקות שעל בסיסן הוצאו היתרי הבנייה, הוגשו לתיק. הגרמושקה של **מש' עסאף** הוגשה וסומנה **ת/2**, והגרמושקה של **מש' אדרי** הוגשה וסומנה **ת/4**. תכנית מתוקנת עם שינויים הכוללים את פתיחת פתח היציאה העורפי מדירת מש' אדרי, הוגשה וסומנה **נ/10**.

13. יצוין כי בכל הנוגע לשימוש חורג למרפאת שיניים ועדת הערר קיבלה את הערר של משפחת עסאף ביום 19.4.16 ואישרה שימוש חורג למרפאת שיניים למשך 3 שנים נוספות (החלטת ועדת הערר הוגשה וסומנה **נ/6** – ערר 18/16).

**הנתבעים ועיקר הסעדים**

14. הנתבעת מס' 1 (להלן: "**חברת אגר**"), היא בעלים של דירת קרקע בבית אשר תחמה חלק מהחצר הקדמית של הבית בגדרות מעץ, וכן התקינה שביל גישה מעץ ליחידה שבבעלותה (חוכרת של **תת חלקה 1**). יחידה זו נמצאת בפינת הבית המשותף, כאשר בסמוך לה נמצא שביל מעבר עם בית משותף אחר שאינו רלוונטי להליך - בית משותף שבשד' וייצמן 44. יצוין כי הנתבעת 1 לא הרחיבה את דירתה.

התביעה לסילוק יד ביחס לנתבעת זו מתייחסת אך ורק לגידור השטח החצר שבחזית הקדמית של יחידה זו. כפי שנראה בתמונה **נ/3**.

**הנתבעים 2 – 5**

15. לטענת התובעים נתבעים אלה השתלטו על חלקים מחצר הבית המשותף (הן בחזית הקדמית והן בחזית העורפית של הבית). התובעים מבקשים לחייב את הנתבעים להרוס את תוספות הבנייה, שבינתיים כבר הושלמו, ולהשיב את מצב החצר למצב קודם.

16. הנתבעים 2 – 5, בעלים של שתי דירות בבית, הרחיבו את דירותיהם, ובנו ממ"דים זאת לטענתם בהתאם להיתר בניה ולאחר שהשיגו את ההסכמות הדרושות.

יובהר כי הנתבעים 2 ו-3 ("**משפחת עסאף**") הם חוכרים של תת חלקה 3, והנתבעים 4 ו-5 ("**משפחת אדרי**") חוכרים של תת חלקה 5.

**טענות הצדדים בתמצית**

17. לטענת התובעים, הנתבעים 2 – 5 הרחיבו את דירותיהם וזאת חרף העובדה שרוב בעלי הדירות מתנגדים לבנייה. עוד נטען, כי הנתבעים מס' 2 ו-3 (משפחת עסאף) בנו הלכה למעשה יחידה נפרדת, ולכן היה עליהם לקבל הסכמות של כל בעלי הדירות ולא רק של הרוב הדרוש לפי סעיף 71 לחוק המקרקעין.

18. לטענת הנתבעים בפועל רק 2.2 בעלי דירות מתנגדים להרחבה. לחילופין נטען, כי יש להתערב בנימוקי ההתנגדות, בין היתר מאחר שהבעלים המתנגדים אינם מתגוררים כלל בבניין. עוד נטען לשיהוי משמעותי בהגשת התביעה.



מדינת ישראל  
משרד המשפטים  
עכו – שלוחת נצרת

מס' תיק: 8/743/2016

מפקח על רישום מקרקעין  
בסמכות שופט בית משפט שלום  
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

דיון והכרעה

בשלב ראשון אדון בעבודות בנייה שבוצעו על ידי הנתבעים 2 – 5 בחזית העורפית של הבית.

בשלב שני אבחן את השימושים שנעשים בחזית הקדמית של הבית.

עבודות הבנייה

כפי שיפורט להלן, הנתבעים לא הוכיחו שיש ברשותם את ההסכמות הקנייניות הדרושות לצורך הרחבת דירתם לחזית העורפית, למעט לצורך בניית ממ"ד, ועל כן יש לקבל את התביעה ולחייב את הנתבעים להרוס את תוספות הבנייה וכן לסלק את ידם מהחזית העורפית של הבית.

באשר לחזית הקדמית – הנוגעת לנתבעים כולם – יש לקבל את התביעה באופן חלקי בלבד.

א. החזית העורפית של הבית – ותוספות הבנייה לכיוון חזית זו

כללי – הרחבת דירה

19. ככלל הוצאת חלקים מהרכוש המשותף והצמדתם לדירה פלונית לצורך בניה על אותו חלק מחייבת הסכמת כל בעלי הדירות בבית (ר' סעיף 62(א) לחוק המקרקעין).

20. המחוקק ביקש להקל על בעל דירה המבקש להרחיב את דירתו, כך שנקבע כי ביחס ל"הרחבת דירה" די ברוב של 75% מבעלי הדירות אשר 2/3 חלקים מהרכוש המשותף צמודים לדירותיהם (תיקון מס' 18 לחוק)

מאחר יותר בשנת 2008 בשל החשיבות שבבניית ממ"דים ובשל הסיכונים הבטחוניים, קבע המחוקק הקלה נוספת על ידי הורדת רף ההסכמות הדרוש ל-60% בלבד מבעלי הדירות לצורך אותה בניה (במקום הסכמות של 75% מבעלי הדירות ו-2/3 מהחלקים ברכוש המשותף (ר' תיקון 28 לחוק, ר' דברי הכנסת בקריאה השנייה והשלישית של הצעת חוק המקרקעין (תיקון מס' 28) מס כ' 183/ "דברי הכנסת" חוברת ח').

21. בית המשפט העליון בפרשת עטייה קבע, כי כדי שבנייה ברכוש המשותף תחשב כ"הרחבת דירה" נדרשת "סמיכות פיסית" בין אותה תוספת בנייה (אותה "הרחבה") לבין הדירה עצמה (רע"א 1462/10 דוד עטייה נ' ליאור שגיא (פורסם בנבו - להלן: "פרשת עטייה").

הרוב הדרוש בעניינו

בעניין זה יש להשיב על שתי שאלות:

א. האם אכן די ברוב של 60% מאחר שההרחבה כוללת בניית ממ"ד.

ב. האם בפועל הנתבעים פיצלו את דירתם והקימו יחידה נפרדת – אם כן מהו הרוב הדרוש.

22. כפי שיפורט להלן, ככל שביקשו הנתבעים להכשיר את עבודות הבניה כולן, היה עליהם להוכיח כי יש ברשותם את ההסכמות הדרושות ל"הרחבה" רגילה של הדירה לפי סעיף 71 לחוק המקרקעין (75% מבעלי הדירות ש-2/3 חלקים מהרכוש המשותף צמוד לדירותיהם), שכן מלבד בניית ממ"ד ביקשו הנתבעים להרחיב את דירתם ולבנות עוד חדר נוסף.



מדינת ישראל  
משרד המשפטים  
עכו – שלוחת נצרת

מס' תיק: 8/743/2016

מפקח על רישום מקרקעין  
בסמכות שופט בית משפט שלום  
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

**פרשנות הסיפא לסעיף 71ב - האם בניית ממ"ד או הרחבת דירה**

23. הנתבעים טענו, כי יש לפרש את הוראות סעיף 71ב לחוק באופן, שדי בכך שתוספת הבניה כוללת גם ממ"ד (או שבניית ממ"ד היא "אחת מהמטרות" שעמדו ביסוד תוספת הבנייה), כדי שתוספות הבנייה כולן, תזכינה "להנות" מרוב מופחת של 60% מבעלי הדירות.

הנתבעים ביקשו ללמוד על פרשנות זו הן מלשון החוק שם נקבע רוב מופחת 'לשם בניית מרחב מוגן', והן לאור תכלית החוק שביקשה לעודד בניית ממ"דים.

אין בידי לקבל עמדה זו של הנתבעים, שאינה מתיישבת עם לשון החוק, או תכליתו וגם לא עם הגיונם של דברים.

**פרשנות – כללי**

24. לצורך פרשנות של דבר חקיקה, יש לבחון את לשון החוק ואת תכליתו - ברע"א 2575/18 יעקובסון נ' לוי (פורסם בנבו), נפסק:

"עלינו לבחון אפוא הן את לשון הסעיף והן את תכליתו (ראו למשל: ע"מ 4955/07 הוועדה המקומית לתכנון ולבניה רעננה נ' קרן תורה ועבודה, פ"ד סד(2) 353, 376-377 (2010); רע"א 1462/10 עטייה נ' שגיא, פסקה 6 לפסק דינו של השופט ע' פוגלמן (2.8.2012) (להלן: עניין עטייה)).  
לשון החוק

35. לשון החוק היא, כידוע, נקודת המוצא של ההליך הפרשני. ראשית, יש לבחון את מגוון האפשרויות הלשוניות העולות מן הטקסט, ובשלב השני לבחור את המשמעות המגשימה בצורה המיטבית את תכלית החקיקה (ראו: ע"מ 4562/15 עיריית תל אביב נ' א.ש. נכסים ובנין (1989) בע"מ, [פורסם בנבו] פסקה 14 (31.1.2017); בג"ץ 6536/17 התנועה למען איכות השלטון בישראל נ' משרת ישראל, פסקה 30 [פורסם בנבו] (8.10.2017)). פרשנות לשונית צריכה להיעשות מתוך ההקשר הטקסטואלי, שהוא "דבר החקיקה בשלמותו" (ראו: בג"ץ 7590/14 "במקום" מתכננים למען זכויות תכנון נ' ועדת המשנה להתנגדויות של מועצת התכנון העליונה במינהל האזרחי, [פורסם בנבו] פסקה 11 (10.8.2015))." (ההדגשות אינן במקור).

**פרשנות סעיף 71ב לחוק**

25. תחילה אם כן ללשון הסעיף. סעיף 71ב לחוק המקרקעין קובע כך:

"על אף הוראות סעיף 62(א) סיפה, או סעיף 12(ב) לתקנון המצוי שבתוספת, רשאים מי שבבעלותם שלושה רבעים מהדירות ושני שלישים מהרכוש המשותף צמוד לדירותיהם, להחליט בדבר הוצאה של חלקים מסויימים מהרכוש המשותף והצמדתם לדירה פלונית, לשם בניה שמטרתה הרחבת אותה דירה, וכן להחליט בדבר חלוקת זכויות הבניה הנדרשות לצורך זה, ואולם, היה נושא ההחלטה כאמור הרחבת דירה פלונית אחת או יותר לשם בניית מרחב מוגן דירתי או מרחב מוגן קומתי, רשאים להחליט על כך מי שבבעלותם שישים אחוזים מהדירות" (ההדגשות אינן במקור).

כמפורט לעיל, במסגרת סעיף 71ב לחוק, קבע המחוקק שני מסלולים: האחד - כללי - הנוגע להרחבת דירה, והשני - מצומצם יותר, הנוגע להרחבה לצורך בניית מרחב מוגן.



**מדינת ישראל  
משרד המשפטים  
עכו – שלוחת נצרת**

**מס' תיק: 8/743/2016**

**מפקח על רישום מקרקעין  
בסמכות שופט בית משפט שלום  
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

26. אין בלשון החוק, כל רמז לכך שבמקרה שבו כוללת הרחבת הדירה, בניית ממ"ד יחד עם תוספות בניה אחרות, כי אז די ברוב מופחת של 60% עבור תוספות הבנייה כולן.

ככל שביקש המחוקק לאמץ גישה זו של הנתבעים, (שגם יש בה כדי לפגוע בזכויות הקניין של שאר בעלי הדירות) יש להניח כי הדבר היה נרשם במפורש, או למשל היה בוחר בניסוח אחר דוגמת זו לפיה, בקשה להרחבת דירה הכוללת, "בין היתר" בניית ממ"ד, מחייבת הסכמה של 60% בלבד של בעלי הדירות.

27. זאת ועוד, לא רק שפרשנות זו של הנתבעים, אינה מתיישבת עם לשון החוק, היא גם אינה עולה בקנה אחד עם הקשר הדברים והמסגרת הנורמטיבית שבה נחקק התיקון לחוק (מכלול ההוראות הרלבנטיות).

המחוקק ביקש לשמור על האיזון העדין שבין פגיעה בזכויות הקניין של שאר בעלי הדירות לבין אותו בעל דירה המבקש להרחיב את דירתו, לרבות התכלית החשובה של שמירה על חיי אדם ובטחונם.

כאמור הכלל הקבוע בסעיף 62 לחוק המקרקעין, מחייב הסכמה של כל בעלי הדירות לצורך בניה ברכוש המשותף. סעיף 71ב המסתפק בהסכמות של רוב בעלי הדירות לצורך הרחבת דירה (75%-ו-2/3 מהחלקים ברכוש המשותף) הוא בגדר חריג לכלל, שנועד בין היתר, למנוע זכות וטו של המיעוט לכל בניה ברכוש המשותף.

הסיפא לסעיף 71ב לחוק המקרקעין שהפחית עוד יותר את הרוב הדרוש מ-75% ל-60% מבעלי הדירות הוא חריג נוסף, בבחינת חריג לחרוג, ועל כן וודאי שיש לפרש את תחולתו באופן מצמצם, ולא באופן רחב כפי שטוענים הנתבעים.

28. בעניין זה יש גם להפנות לפסק דינו של בית המשפט העליון בפרשת "עטיה", שם נדרש בית המשפט לפרשנותו של סעיף 71ב לחוק המקרקעין (הרישאה של הסעיף העוסק ב"הרחבה" רגילה של דירה). בית המשפט הדגיש, כי יש לפרש את הוראות סעיף 71ב בצמצום, שכן הוא בגדר חריג לכלל:

**"אני סבור שנקיטה בפרשנות מרחיבה לסעיף – כפי שמציעים המבקשים – מתעלמת מהמסגרת הנורמטיבית בכללותה... בענייננו, מפרשים אנו את החריג לכלל, וכידוע נטיית בית המשפט היא לפרש בצמצום חריגים להסדר כללי..."**

29. יש לזכור, כי הפחתת הרוב הדרוש יש בה גם משום פגיעה בזכויות הקנייניות של שאר בעלי הדירות המתנגדים לבנייה, כאשר המחוקק מצא לקבוע איזון זה נוכח החשיבות שבבניית ממ"דים, אך בה במידה אין להרחיב פגיעה זו לתוספות בנייה שהן אינן לצורך בניית הממ"ד עצמו, כאשר אין כל מניעה לבנות את הממ"ד ללא אותה הרחבה נוספת.

30. גישה זו של הנתבעים גם אינה מתיישבת עם הגיונים של דברים, שכן לפי פרשנות זו בעל דירה גם רשאי להרחיב את דירתו בחזית אחרת, שאינה קשורה כלל לחזית שבו יבנה הממ"ד או בקומה מעל לדירתו ולמרות זאת לזכות ב"הנחה" ברוב הקנייני הדרוש.

31. גם דברי ההסבר לתיקון לחוק אינם תומכים בעמדת הנתבעים. בדבר ההסבר דובר על הרצון לעודד בניית מרחבים מוגנים, אך ורק על ידי הפחתת הרוב הקנייני הדרוש, ולא על ידי יצירת תמריצים נוספים דוגמת הקלות בבנייה נוספת שאינה ממ"ד:

**"מוצע... להקטין את הרוב הדרוש של בעלי הדירות בבית משותף להחלטה שעניינה הצמדת חלק מהרכוש המשותף לדירה או לדירות פלוניות לשם בניית מרחב מוגן" (הצעת חוק המקרקעין (תיקון מס' 28) (הרוב הדרוש לשם בניית**



**מדינת ישראל  
משרד המשפטים  
עכו – שלוחת נצרת**

**מס' תיק: 8/743/2016**

**מפקח על רישום מקרקעין  
בסמכות שופט בית משפט שלום  
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

מרחב מוגן) התשס"ח – 2007, פורסם בהצעות חוק הכנסת – חוברת 183 מיום  
י' בכסלו התש"ח (20 נובמבר 2007) עמ' 47))

אין כל אזכור לכך כי כדי ליצור תמריצים נוספים, מוצע להפחית את רף ההסכמות הדרוש  
גם עבור תוספות בניה נוספות שיבוצעו בד בבד עם בניית הממ"ד.

32. לכך יש להוסיף כי המחוקק העניק ממילא "סל הטבות" שנועד לעודד בניית מרחבים מוגנים  
(למשל פטור מהיטל השבחה, מסלול מואץ בוועדה המקומית לתכנון ולבניה, ורף הסכמות  
מופחת לפי חוק המקרקעין) מכאן שלא נמצא כי המחוקק ביקש ליתן הטבות משמעותיות  
נוספות דוגמת הרחבת דירות באופן כללי כל עוד הדבר נעשה יחד עם בניית הממ"ד, כפי  
שטוענים הנתבעים.

33. סיכום ביניים – המסקנה המתבקשת מהסקירה לעיל היא, כי הפחתת הרוב הדרוש ל-60%  
רלבנטית לבניית ממ"ד בלבד, ולכל היותר גם עבור תוספת בניה נלווית, שולית וזניחה שנועדה  
לשרת ולאפשר את בניית הממ"ד ואת הגישה אליו.

על כן רק כאשר לא ניתן מבחינה פיסית או תכנונית, לבנות את קיר הממ"ד כאשר הוא נושק  
וצמוד לאחד הקירות החיצוניים של הדירה, תתאפשר הרחבה שולית של הדירה שמבחינת  
פיסית וייעודית תשרת את הממ"ד, דוגמת מסדרון או גישה לפתח הממ"ד.

בכל מקרה אחר שבו מתוכננת במקביל גם הרחבה של הדירה וגם בנייה של ממ"ד, ודאי כאשר  
ניתן להפריד בין כל אחד רכיבים, למשל הוספת חדר וממ"ד, הרי שיש צורך להוכיח ההסכמות  
הדרושות לכל הרחבה בנפרד, או לפי "הגבוה מבין השניים".

ודוק במסגרת בחינת שאלה זו יש לבדוק לא רק את הבקשה הנוכחית כפי שאושרה על ידי  
הוועדה המקומית, אלא גם האם לא קיימת חלופה אחרת להרחבת הדירה ולבניית המרחב  
המוגן ללא אותה "הרחבה רגילה" (בהעדר הרוב הרגיל שבסעיף 71 לחוק).

מן הכלל אל הפרט

**אומר כבר עתה, בחינת הבקשה להיתר ותוספות הבניה שביקשו הנתבעים מעלה באופן ברור, כי  
מלבד הממ"ד הנתבעים ביקשו להרחיב את דירתם ולמעשה לבנות לפחות עוד חדר אחד, ומכאן  
שלא ניתן לראות ב"הרחבה כולה" ככזו שנועדה לשרת את בניית הממ"ד או נלווית לממ"ד.**

34. האדריכל מטעם הנתבעים, מר פלג אישר כי כל אחד מהנתבעים הרחיב את דירתו בשטח כולל  
של כ-44.99 מ"ר כאשר מתוך שטח זה, שטח הממ"ד הוא כ-15 מ"ר **בלבד** (ר' עמ' 124 שורה 11  
לפרוטוקול מיום 04.04.19. הערה: בשורה זו נרשם בטעות 44.99% במקום 44.99 מ"ר) יובהר  
כי תוספת הבנייה בדירת משפחת אדרי, מעט מצומצמת יותר שכן דירה זו מצויה בפינת  
החלקה, ולאור צורת החלקה.

מר פלג אישר בעדותו כי נוצלו זכויות בניה מעבר לממ"ד: **"ביקשנו תוספת בנייה בחזית  
העורפית האחורית הדרומית של ממ"ד ועוד מה שנשאר במסגרת אחוזי הבנייה..."** (עמ' 123  
ש' 33 – 34 לפרוט' מיום 4.4.19).

גם מחוות דעת של השמאי מטעם הנתבעים, מר אבי חדד, עולה כי גודל כל אחת מדירות  
הנתבעים לאחר תוספות הבנייה מגיע לכ-85 מ"ר + 12.5 מ"ר ממ"ד, בעוד ששטחי הדירות  
בהתאם לנסח הרישום עומד על כ-39 מ"ר בלבד, משמע הנתבעים הכפילו שטחי דירותיהם,  
וזאת ללא קשר לממ"ד. ודאי שהרחבה מסוג זה אינה משנית או "נגררת" לבניית הממ"דים.



**מדינת ישראל  
משרד המשפטים  
עכו – שלוחת נצרת**

**מס' תיק: 8/743/2016**

**מפקח על רישום מקרקעין  
בסמכות שופט בית משפט שלום  
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

בנוסף, עיון בגרמושקות שעל בסיסן ניתן היתר הבניה מעלה, כי הבקשה להיתר כוללת תוספות בנייה משמעותית, הרבה מעבר וללא קשר לממ"ד. למשל שטחים מוצעים שסומנו בספרות 9, 8 ו-7 (הגרמושקה של אדרי ת/4, כך גם בבקשה להיתר של עסאף מילאד).

זאת ועוד, לא רק שמדובר בתוספות בניה משמעותיות מאוד, הרבה מעבר לממ"ד עצמו, הרי שהתוספות האחרות, חורגות מקונטור המבנה ומקו הבליטה של הממ"ד ולמעשה מקיפות את הממ"ד משתי חזיתות.

35. יודגש, מדובר בשתי תוספות בנייה שאינן תלויות זו בזו (הגם שהן מחוברות עם קיר משותף). ניתן גם להפריד בין תוספות הבניה, ולא הייתה כל מניעה להוסיף רק את הממ"ד ללא הרחבה נוספת של הדירה (מלבד אותה תוספת שולית שמחברת בין הדירה המקורית לממ"ד, מעין מסדרון גישה).

**כך גם עולה מעמדת מהנדס העיר מר רוני טובי בהערותו מיום 13.4.15 שם המליץ לאשר רק תוספת ממ"ד ללא תוספת בנייה מעבר לכך.**

הנתבעים לא הציגו חוות דעת תכנונית, לפיה לא ניתן היה להוסיף ממ"ד לדירותיהם, ללא כל שאר תוספות הבניה.

36. לאור כל האמור, כדי להכשיר את תוספות הבניה של הנתבעים, היה על הנתבעים להשיג הסכמות של רוב בעלי הדירות לפי הרישא לסעיף 71ב - 75% מבעלי הדירות ש-2/3 חלקים מהרכוש המשותף צמודים לדירותיהם.

**הרחבת בית עסק**

37. הנתבעים טענו כי מאחר שעסקינן בהרחבת בית עסק ולא דירת מגורים לא חל סעיף 71ב לחוק המקרקעין, והיה על הנתבעים להשיג הסכמות של כל בעלי הדירות בבית.

**אין בידי לקבל טענה זו.**

38. אמנם מטרתו העיקרית של הרישא לסעיף 71ב לחוק המקרקעין הייתה להקל על הצפיפות בדירות מגורים (והסיפא לעודד בניית ממ"דים בדירות מגורים), אך אין בלשון החוק כל רמז לכך שהפחתת הרוב הדרוש לצורך הרחבת דירה מתייחס רק לדירות מגורים.

39. סעיף 71ב עצמו מתייחס למונח "דירה" באופן כללי, וגם הגדרת המונח "הרחבה" שבסעיף 71א לחוק המקרקעין, נותרה כללית, ולא צומצמה לדירות מגורים בלבד:

**"הרחבה" - הגדלה של שטח דירה קיימת בבית המשותף שניתן לקבל לגביה היתר בניה לפי תכנית בת-תוקף"**

המונח דירה אמנם לא הוגדר בסעיף זה ומכאן שיש לפנות להגדרה הכללית של "דירה" בפרק הבתים המשותפים שבחוק המקרקעין וזה מגדיר דירה כ:

**"חדר או תא, או מערכת חדרים או תאים, שנועדו לשמש יחידה שלמה ונפרדת למגורים, לעסק או לכל צורך אחר; שבסעיף 52 בפרק ולחוק המקרקעין."**

הנה כי כן, אין בהוראות החוק כל הגבלה, לפיה הוראות סעיף 71ב חלות על דירות מגורים בלבד.

40. בנוסף, סעיף 71ב אינו עוסק רק בהוספת ממ"ד לדירה (מרחב מוגן) אלא גם מרחב מוגן קומתי, שאותו מקובל יותר להקים במבנים משולבים או מסחריים שאינם משמשים רק למגורים.



מדינת ישראל  
משרד המשפטים  
עכו – שלוחת נצרת

מס' תיק: 8/743/2016

מפקח על רישום מקרקעין  
בסמכות שופט בית משפט שלום  
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

41. כמו כן, בהתאם למסמכי הבית המשותף דירות הנתבעים הוגדרו כדירות מגורים, הגם שבפן התכנוני הנתבעים הגישו לגביהן בקשה לשימוש חורג לעסקים (ואכן עושים שימוש מסחרי ביחידות אלה).

משהבהרנו את ההיקף ההסכמות שהיה על הנתבעים להשיג, נעבור כעת לדון בטיבן של ההסכמות הדרושות.

טיבה של ההסכמה לצורך בניה ברכוש המשותף או בהצמדה משותפת

42. בהתאם לפסיקה, בעל דירה המבקש לבנות ברכוש המשותף, ואפילו בשטח הצמוד לדירתו, נדרש להוכיח הסכמה ברורה ומפורשת של בעל הדירה האחר, שכן למעשה בניה כזו יש בה משום ויתור על זכות קניינית, ואפשר שתמנע בעתיד בניה של בעל הדירה האחר (גם לצורך סעיף 71 לחוק המקרקעין, העוסק ב"הרחבת דירה").

באשר לטיבה של אותה הסכמה נפסק, כי לא ניתן ללמוד על הסכמה כזו באופן משתמע. נדרשת ידיעה והסכמה מלאה של הצד המוותר על זכותו (ר' למשל ע"א 7388/97 עיזבון משה זמיר ז"ל נ' יעל דולב (שמיר) (פורסם בנבו); ע"א 19/81 ביבי נ' הורברט, פ"ד, לו(2), 497; ע"א 5043/96 גלמן נ' הורי, פ"ד, נד(3), 393; ע"א (מחוזי י-ם) 9502/06 רונית לומברוזו נ' קובנר מיכאל ואח' (פורסם באתר נבו 7.8.07), כן א. אייזנשטיין, יסודות והלכות בדיני מקרקעין, חלק שלישי, (113).

43. על הצד הטוען, כי יש ברשותו את ההסכמות הדרושות, הנטל להוכיח זאת.

כדי לעמוד בנטל ההוכחה, לא די בכך שחלק מבעלי הדירות אינם מתנגדים באופן פעיל, או שדעתם לא נשמעת, יש להוכיח הסכמה פוזיטיבית מפורשת לאותה בנייה, גם אם הסכמה זו נתנת בעל פה:

"השאלה שנותרה להכרעה היא האם המערערים השיגו את ההסכמות הנדרשות של דיירי הבניין. צודק המפקח בקביעתו כי לפי הפסיקה הנוגעת לחוק המקרקעין, אין די בהעדר התנגדות ואין די בהסכמה משתמעת, אלא יש צורך בהסכמה מפורשת, בין בכתב ובין בע"פ, ועל המערערים מוטל נטל הראיה להוכיח כי השיגו את ההסכמות הפוזיטיביות הנדרשות מהרוב הקבוע בחוק (ראו: רע"א 259/99 חב' פליצ'ה ראובן בע"מ נ' סופיוב, פד"י נה(3) 385, 402, ע"א 815/81 כליפא נ' שאול, פד"י לו(3) 78). (עש"א (ת"א) 61803-03-15 דסטגר אלון ואח' נ' אפרים גלברג ואח' (פורסם בנבו) ההדגשות אינן במקור).

ר' בנוסף ע"א 815/81 כליפא נ' שאול, פד"י לו(3) 78.

44. באשר למועד שבו יש לקבל את ההסכמות הדרושות, כבר נפסק כי ככלל, על בעל דירה להשיג הסכמות אלו מראש, עוד לפני תחילת ביצוע העבודות ברכוש המשותף, אך במקרים מסוימים ניתן להכיר בהסכמות, אלה גם בדיעבד – עש"א (חי') 31624-03-14 מירב פיכמן רוס נ' ד"ר טובה בורוכוף רוזנצווייג, (פורסם בנבו):

"המפקחת הייתה ערה לעובדה, כי אכן השינויים שביצעה הגב' פיכמן ברכוש המשותף קיבלו את הסכמתה של האספה הכללית של בעלי הדירות. בצדק קבעה המפקחת, כי ככלל, נדרש בעל דירה, על פי הוראת סעיף 2א' לתקנון המצוי של חוק המקרקעין, לקבל את הסכמת האספה הכללית לביצוע שינויים ברכוש המשותף עוד טרם בוצעו השינויים, ואולם, אין מניעה, כי האספה הכללית תיתן אישורה לשינויים שבוצעו ברכוש המשותף גם בדיעבד. בית המשפט העליון קבע, עוד בע"א 93/84 קדמי נגד קוויין..."



**מדינת ישראל  
משרד המשפטים  
עכו – שלוחת נצרת**

**מס' תיק: 8/743/2016**

**מפקח על רישום מקרקעין  
בסמכות שופט בית משפט שלום  
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

**מן הכלל אל הפרט**

45. כאמור הבית מכיל **15 דירות**, ולכן בכל הנוגע לבניית הממ"ד היה על הנתבעים להוכיח הסכמות של לפחות 9 בעלי דירות. לצורך הרחבת שאר חלקי הדירה שאינם בגדר ממ"ד היה על הנתבעים להוכיח הסכמות של **11.25** בעלי דירות או **12** בעלי דירות.

46. כפי שיפורט להלן, לכל היותר יש בידי הנתבעים את הרוב הדרוש לצורך בניית ממ"ד (60% מבעלי הדירות 10 מתוך 15) וזאת מהטעמים הבאים:

47. אין חולק כי **5 בעלי דירות הסכימו** לבנייה ובהם:
- הנתבעים עצמם (בעלים של 3 דירות - (תתי חלקות 1, 3 ו-4))
  - עסאף מילאד שהוא גם בעלים של דירה נוספת **תת חלקה 8**.
  - חן קלמפנר (תת חלקה 2)

48. בהקשר זה יש להבהיר גם שני בעלי דירות נוספים חתמו על הבקשה להיתר, אלא שזכויותיהם הועברו לנתבעים ולכן אין למנות את הסכמתם פעם נוספת אחרת תיווצר כפילות.

א. **נוסבאום יצחק** - אמנם חתם לנתבעים אך מכר את דירתו **לנתבע, יוסי אדרי** (תת חלקה 4) ולכן ההסכמה עבור דירה זו כבר נלקחה בחשבון, כמפורט לעיל, ואין לספור אותה פעמיים שכן אחרת תיווצר כפילות.

ב. **קוצר ריטה** (תת חלקה 8) חתמה בשלב מאוחר יותר על גרמושקה (נ/1) אך מכרה את דירתה לעסאף מילאד ולכן ממילא גם כאן הסכמתה כבר נלקחה בחשבון ואין לספור את הסכמתה פעם נוספת.

49. בנוסף לאותם **5** בעלי דירות יש עוד **3** שהסכימו:

- ג'ני לימור** (תת חלקה **15**) (עמ' 110 ש' 5 – 11 לפרוט' מיום 20.6.18) גם חתמה על הגרמושקה נ/1.
- וסרמן מזל** (תת חלקה **5**) (עמ' 110 ש' 5 – 11 לפרוט' מיום 20.6.18) וכן עמ' 129 ש' 16 – 20.
- דיין רחל** – תת חלקה 13 שחתמה על הגרמושקה (נ/1)

בהקשר זה אין לקבל את טענת התובעים כי החתימות של השכנים נעשו רק ביחס לבקשה של משפחת עסאף - הגרמושקה נ/1 מתייחסת לבקשה להיתר של משפחת עסאף ומשפחת אדרי גם יחד, ולכן החתימות על אותה גרמושקה מתייחסות לשתי הבקשות.

**חזרה מהסכמה**

50. בנוסף, יש עוד שני בעלי דירות שחתמו על הבקשה להיתר וביקשו לאחר מכן לחזור בהם מההסכמה שניתנה על ידם - **מר צורף דוד** וגב' **ז'נט כהן בן סימון**.

אלא שהתובעים לא עמדו בנטל ההוכחה המוטל עליהם לשם כך. יובהר כי בשעה שניתנה הסכמה **בכתב**, ובעל דירה שינה את עמדתו, נדרש המבקש לחזור בו מהסכמתו, להביא ראיות ממשיות מדוע עשה זאת. בעניין זה פסקה כב' המפקחת י' ליבוביץ כדלקמן:

**"לא יתכן ליצור מצב שבו כל אחד מבעלי הדירות האחרים יוכל "למשוך את השטיח" בכל רגע נתון ולעצור את התהליך משום שהחליט לשנות את עמדתו וזאת לאחר שהצד שלו ניתנה ההסכמה הסתמך על אותה הסכמה והשקיע ממון בגינה. ברור שאם נקבע שבכל רגע רשאי המסכים לחזור בו, ייווצר כאוס אשר**



מדינת ישראל  
משרד המשפטים  
עכו – שלוחת נצרת

מס' תיק: 8/743/2016

מפקח על רישום מקרקעין  
בסמכות שופט בית משפט שלום  
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

**יעמיד את המעוניינים בבנייה בפני אי ודאות ועלול ליצור מצב בלתי רצוי של שיתוק הליכי תכנון/בניה והשבחת נכסים באופן בלתי רצוי שהרי מדובר במשאב מוגבל. על כן, הגישה הראויה היא, לדעתי, כי אין לאפשר לגב' אוראל לחזור בה מהסכמתה בעניין זה. מבחינה משפטית ניתן לומר שההסכמה כמורה כמצג שעושהו יודע שהצד השני מתכוון להסתמך עליו, וכן כמורה כהתחייבות חוזית שחזרה ממנה אפשרית רק בהתקיים התנאים לביטול חוזה. מאחר ולא" (תיק 87/11 גבריאל ואח' נ' בוזגלו ואח' (פורסם בנבו).**

נטל הראייה המוטל על אותו בעל דירה המבקש לחזור בו מהסכמתו, תלוי בנסיבות המקרה, בין היתר, בשים לב לחלוף הזמן מאז נתן את הסכמתו לראשונה ועד שהודיע על התנגדותו, הטעמים לשינוי העמדה ומידת ההסתמכות של בעל דירה האחר על ההסכמה שקיבל.

51. למרות זאת בענייננו התובעים לא הוכיחו, כי יש לאפשר לאותם שני בעלי דירות לחזור בהם מהסכמתם, וזאת כמפורט להלן:

א. **צורף דוד** - הבעלים של תת חלקה 7 – חתם על טופס הסכמות שכנים מיום 16.11.14 (נ/5) ואף על הגרמושקה עצמה (נ/4).

אותו בעל דירה מכר את דירתו לצד שלישי (חכם יצחק צחי (מכר ללא תמורה) ולאחר מכן נרשמה הערת אזהרה לטובת צד שלישי "בכור הדס" ביום 11.3.18.

למרות זאת הבעלים החדש לא התייצב לדיון הוכחות, ולא הביע כל עמדה אחרת בשם "בעל הדירה". בעניין זה יודגש כי התקיים בתיק גם דיון הוכחות ביום 4.4.19 כך שהיה לאותו בעל דירה זמן מספיק להסתייג מהבנייה. בנוסף הסכמת הבעלים צורף דוד הופיעה על המסמכים שהוגשו לוועדה המקומית, כך שהנתבעים היו רשאים להסתמך על הסכמה זו.

התובעים ביקשו להפנות למכתב של צורף דוד מיום 17.6.15 שם הודיע, כי הוא מתנגד לבנייה (נספח ד' לתצהירי הנתבעים). אלא שלא ניתן ליתן למכתב זה משקל כלשהו משלא התייצב מר צורף למתן עדות. בהחלטת מיום 20.6.18 קבעתי כי מסמך זה לא יהווה חלק מחומר הראיות מאחר שכאמור מר צורף לא התייצב לדיון (בעמ' 114 לפרוט' מאותו מועד).

למרות החלטה זו, התובעים לא הציגו מסמכים רפואיים של מר צורף, המלמדים על כך שלא היה ביכולתו להתייצב לדיון (על אף הטענה כי הוא חולה), ובנוסף לא דאגו, כי הבעלים החדש של אותה דירה יגיע לדיון כדי למסור את עמדתו.

התובעים הוסיפו וטענו כי החתימה של מר צורף דוד על הגרמושקה, מופיעה על נוסח של גרמושקה בה נרשם 'לשכנים (בלבד) לא מתוקן!' (נ/4). אלא שהתובעים לא הצביעו על הבדלים מהותיים בנוסח עליו חתמו חלק מהשכנים (נ/4) בהשוואה לנוסח הגרמושקה לגביו התקבל היתר הבנייה ובפרט כאשר גם בנוסח לחתימת שכנים (נ/4) מופיעה אותה הרחבה של משפחת מדלאן עסאף בחזית העורפית, בנוסף לממ"ד לרבות דלת יציאה לחצר העורפית, שלטענת התובעים הופיעה רק בשלב מאוחר יותר.

ב. **הגב' ז'נט כהן בן סימון** – בעלת הדירה בתת חלקה 11, חתמה על גרמושקה שנערכה ביום 31.5.2016 (נ/1), זאת לאחר המועד שבו הוגשה ההתנגדות של שאר בעלי הדירות לוועדה המקומית (ההתנגדות לוועדה עם חתימות שכנים הוגשה ב-16.3.15, נספח ב' לתצהירי התובעים – הוגש תיק מוצגים מרוכז ע"י התובעים).



**מדינת ישראל  
משרד המשפטים  
עכו – שלוחת נצרת**

**מס' תיק: 8/743/2016**

**מפקח על רישום מקרקעין  
בסמכות שופט בית משפט שלום  
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

הגב' כהן בן סימון גם חתמה עם הנתבעים על הסכם מיום 20.3.17, בו היא מאשרת, כי היא חוזרת בה מההתנגדות ומסכימה לבנייה של הנתבעים, ואף התחייבה לחתום על כל מסמך לצורך מימוש הבנייה (נספח טו לתצהירי הנתבעים). יתרה מכך הסכם זה נחתם לאחר שכבר הושלמה הבנייה כך שהגב' בן סימון ידעה היטב עבור מה ניתנה הסכמתה.

למרות זאת בשלב מאוחר יותר ביום 30.8.17 חתמה הגב' סימון על תצהיר בו טענה, כי הסכמתה ניתנה בכפייה בעקבות לחץ בלתי פוסק מצד הנתבעים ותביעה אחרת שהנתבעים הגישו נגדה. עוד טענה כי ההסכם היה מוכן מראש והיא רק חתמה עליו מבלי לקרוא אותו. דא עקא, הגב' כהן בן סימון לא התייצבה לעדות, ולכן בהחלטתי מיום 20.6.18 הוריתי על הוצאת התצהיר מהתיק.

יצוין כי במקום הגב' כהן בן סימון התייצב בעלה, מר בן סימון חיים, אלא שהוא אינו רשום כבעלים של הדירה ואינו זה שחתם על המסמכים הדרושים לוועדה המקומית לרבות על ההסכם מיום 20.3.17, ועל כן לא די בעדותו כדי לבטל או לאיין את ההסכם שנחתם ביום 20.3.17 בו הסכימה הגב' בן סימון לבנייה של הנתבעים זאת בשילוב עם חתימתה על הגרמושקה עצמה (נ/1).

52. בנסיבות אלה, גם לא די בהתנגדותם של שני אלה, באסיפת הדיירים מיום 6.11.16, מה גם שמר צורף דוד לא נכח באותה ישיבה (גם אם מטעמים רפואיים).

סיכום ביניים - הנתבעים 2 - 3 (עסאף מילאד) הוכיחו הסכמות של 10 בעלי דירות בבית לבנייה המבוקשת על ידם. הנתבעים 4 ו-5 (משפחת אדרי) הוכיחו הסכמות של 9 בעלי דירות.

התובעים לא הוכיחו, כי יש להכיר בבקשתם של צורף דוד וגב' זינט כהן, לחזור בהם מההסכמות שניתנו על ידם.

ההבדל בין מספרי בעלי הדירות שהסכימו לבניה של מילאד עסאף לאלו שהסכימו לבניה של משפחת אדרי נובע מכך, שמר צורף דוד חתם על טופס הסכמות ועל גרמושקה המתייחסת למשפחת מילאד עסאף בלבד, בעוד שהגב' גנט כהן בן סימון חתמה על גרמושקה המתייחסת לתוספות בנייה בשתי הדירות, כך גם על ההסכם עם משפחת מילאד עסאף ומשפחת אדרי.

### **הסכמות בעל פה ובהתנהגות**

53. יש לדחות את טענות הנתבעים, לפיהן יש להכיר בנוסף בהסכמות בעל פה ובהתנהגות של שני בעלי דירות נוספים (הגב' אברמוביץ ורדה והגב' סימונה שכטר). כמפורט להלן:

א. **שכטר סימונה** – (תת חלקה 9) הנתבע מר מילאד עסאף, אישר כי בסופו של דבר, זו לא חתמה על הבקשה להיתר, למרות שלטענתו הגיע עמה לסיכום לפיו התחייבה לחתום. כך גם לא הוכחה טענו לפיה חזרה בה שלא כדין ובחוסר תום לב, מההסכמתה לבנייה.

יתר על כן בטופס הסכמת שכנים שהוגשה לוועדה המקומית, הגב' שכטר נרשמה כמי שמתנגדת (נ/5 מיום 16.11.14) ומעולם לא חתמה על מסמך בו הביעה את הסכמתה.

הגב' שכטר סימונה גם נמנית עם התובעים בתיק זה שמסרו ייפוי כוח לעו"ד ענתבי.

ב. **אברמוביץ ורדה** -

הנתבעים טענו, כי העובדה שהגב' אברמוביץ הייתה בתחילה חלק מהתובעים, אך לאחר מכן ביקשה להמחק מהתביעה ולבטל את יפוי הכוח שמסרה לב"כ התובעים, מלמדת כי



**מדינת ישראל  
משרד המשפטים  
עכו – שלוחת נצרת**

**מס' תיק: 8/743/2016**

**מפקח על רישום מקרקעין  
בסמכות שופט בית משפט שלום  
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

היא למעשה הסכימה לבנייה (בקשתה להמחק מהתביעה צורפה להודעת ב"כ התובעים מיום 21.3.17).

אין בידי לקבל טענה זו - במכתב מיום 16.3.17 הודיעה הגב' אברמוביץ, כי היא אמנם מבטלת את יפוי הכוח שמסרה לב"כ התובעים ומבטלת את תביעתה, אך לא לא ניתן לראות בהודעה זו משום הסכמה לבנייה.

ראשית הגב' אברמוביץ לא ציינה ולא הזכירה כי היא מסכימה לבנייה. בהודעה זו בה ביקשה להמחק מהתביעה טענה כי הדבר נעשה, מאחר שאין לה **"כוחות למלחמות דין"** מכאן שגם אפשר שהחשש מעלויות הכרוכות בניהול ההליך (לרבות אם התביעה תדחה), וכוחות נפשיים הדרושים לשם כך (לרבות כדי להעיד בהליך) הם שהניעו אותו לוותר על המשך הניהול ולא משום הסכמה לבנייה של הנתבעים.

בנוסף הגב' אברמוביץ מופיעה בטופס הסכמות שכנים מיום 1.1.15, כמי שמתנגדת לבנייה (טופס ההסכמות נ/1). גם בגרמושקה נ/1 לא מופיעה חתימה שלה אלא רק שמה ללא חתימה.

**1.1. הוספת ראייה**

1. במסגרת "השלמה לסיכומי התשובה" צרפו הנתבעים לראשונה הסכם לכאורה מיום **15.3.2017**, מכוחו טענו כי הגב' אברמוביץ ורדה מסכימה לבנייה. לטענתם לפני שהודיעה הגב' אברמוביץ כי היא חוזרת בה מניהול ההליך, חתמה על הסכם בכתב, ועל הגרמושקה, בו הביעה את הסכמתה להרחבת הדירה ולבנייה שביצעו הנתבעים. הנתבעים ביקשו לראות במסמך זה כחלק מתשובתם לסיכומים.

2. התובעים בתגובתם, התנגדו להגשת הראייה הנוספת, וביקשו לחייב את הנתבעים בהוצאות לדוגמא, שכן, חרף כותרת ההודעה כ"השלמה לסיכומי תשובה", ביקשו הנתבעים הלכה למעשה לצרף ראייה חדשה, ללא בקשה, ללא תצהיר וחמור מכך, צירפו את המסמך עצמו, מבלי שקיבלו היתר לכך.

עוד טענו התובעים, כי חתימתה לכאורה של הגב' אברמוביץ, כלל לא אומתה על ידי עו"ד, ואף לטענתם, חתימתה אינה דומה לזו המופיעה באותו הסכם, על כן, ביקשו להוציא ראייה זו מהתיק, ולחילופין נטען כי אפילו אם תתקבל, אין בה די לצורך הרוב הדרוש.

**כפי שיפורט להלן יש לדחות את הבקשה לצירוף ראייה:**

3. ההלכה מורה כי השיקולים שיש להביא בחשבון בבחינת השאלה האם להתיר הגשת ראייה מסוימת באיחור הם, בין היתר, אופי הראייה הנוספת, השלב אליו הגיע המשפט, האם הצד המבקש את הבאת הראייה הנוספת ידע או היה עליו לדעת על קיומה של הראייה מוקדם יותר וכן תרומתה של הראייה לגילוי האמת (ר' למשל רע"א 4729/16 **מדינת ישראל - משרד הבינוי והשיכון נ' מפלסי הצפון בע"מ** (פורסם בנבו) וכן רע"א 2715/13 **חוסין ורדה נ' מנהל מקרקעי ישראל** (פורסם בנבו)).

כל השיקולים הנ"ל תומכים בדחיית הבקשה. כפי שיפורט להלן:

א. ראשית, הנתבעים כלל לא הגישו בקשה לצירוף ראייה, לא צירפו תצהיר תומך, אלא **לראשונה** צירפו מסמך, ללא בקשה לסיכומי תשובה שהגישו. די בטעם זה לבדו כדי להורות על הוצאת המסמך, משלא הוגשה בקשה בעניין. יש לראות בחומרה את הניסיון של



**מדינת ישראל  
משרד המשפטים  
עכו – שלוחת נצרת**

**מס' תיק: 8/743/2016**

**מפקח על רישום מקרקעין  
בסמכות שופט בית משפט שלום  
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

הנתבעים לצרף מסמכים מבלי להגיש בקשה בעניין, בפרט לאור השלב הדיוני המאוחר שבו ניסו להגישו.

ב. שנית, מדובר בהסכם לכאורה שנערך עוד בשנת 2017, בזמן שההליך הנוכחי תלוי ועומד, כאשר שני הנתבעים הם צד לכאורה לאותו הסכם, כך שוודאי שהנתבעים ידעו על מסמך זה בזמן אמת (ככל שאכן נערך) ולא הייתה מניעה להגישו קודם לכן.

ג. שלישית, המסמך הוגש בשלב דיוני מאוחר מאוד. המסמך צורף לאחר סיום שלב שמיעת הראיות (דיון הוכחות אחרון התקיים ביום 4.4.19) ואף **לאחר שהנתבעים עצמם הגישו את סיכומיהם** ביום 29.8.19. רק בעקבות סיכומי תשובה של התובעים, הגישו הנתבעים לראשונה תגובה נוספת, במסגרת "השלמה לסיכומי תשובה" אליהם צורף המסמך בצורה אגבית.

ד. יתר על כן, בהליך זה ניתנה לנתבעים שהות ארוכה מאוד להגיש את ראיותיהם. החלטה על הגשת תצהירים ניתנה ביום 1.6.2017 (כשלושה חודשים לכאורה לאחר אותו הסכם), הנתבעים הגישו את ראיותיהם ביום 24.12.17, כאשר בשל דחיות שונות התקיימו שני דיוני הוכחות, וראיות הנתבעים ברובם, נשמעו רק בדיון הוכחות ביום 4.4.2019.

הנתבעים לא סיפקו כל הסבר מדוע מסמך זה לא הוגש קודם, ולכל הפחות לא ביקשו לזמן את הגב' אברמוביץ לדיון הוכחות, ולשמוע עמדתה ביחס לחתימתה לכאורה על הסכם זה (אם אכן חתמה עליו), או חזרה מאותו הסכם.

לא זו אף זו, הנתבעים אף הגישו ביום 10.10.18 בקשה לזימון עדים שונים, אך לא ביקשו לזמן את הגב' אברמוביץ'.

ה. אם לא די באלה, הרי שהסכם זה נערך לכאורה בזמן שההליך הנוכחי תלוי ועומד, לא ניתן כל הסבר מניח את הדעת, מדוע מייד לאחר אותו הסכם לא הוגשה הודעה לתיק על אותה הסכמה שהושגה.

ו. נוכח המועד בו הוגש המסמך גם נמנעה מהנתבעים האפשרות להביא ראיות לסתור או לחקור את הגב' אברמוביץ'.

ז. גם לגופו של עניין אין במסמך זה כדי לראות בגב' אברמוביץ' כמי שנתנה את הסכמתה בפן הקנייני – הסכמה שצריכה להיות ברורה ומפורשת.

למרות ההסכם **לכאורה** מיום 15.3.17, בו הודיעה הגב' אברמוביץ' בעיקר כי אינה מתנגדת לבנייה, הרי שיום לאחר מכן שלחה מכתב לתיק מיום 16.3.17, בו היא לא הודיעה על הסכמתה לבנייה, אלא רק שהיא מבקשת להמחק כתובעת בתיק, מאחר שאין לה כוחות להמשיך ולנהל את ההליך.

זאת ועוד, לפי הסכם זה, התחייבה לכאורה הגב' אברמוביץ' לחתום על כל תצהיר או מסמך שידרש לנתבעים לצורך מימוש הבנייה. משום כך לא ניתן כל הסבר מניח את הדעת מדוע אכן לא מסרה תצהיר בו היא מודיעה במפורש כי היא מסכימה לבנייה ולא רק חוזרת בה מהתנגדותה.

ח. יתר על כן, השיהוי הניכר בהגשת מסמך זה **(למעלה משנתיים וחצי מאז נערך לכאורה, כאשר ההליך הנוכחי תלוי ועומד)** יש בו כדי להקחות מתוקפו, ונקודת המוצא המתבקשת



**מדינת ישראל  
משרד המשפטים  
עכו – שלוחת נצרת**

**מס' תיק: 8/743/2016**

**מפקח על רישום מקרקעין  
בסמכות שופט בית משפט שלום  
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

היא כי נפלו פגמים של ממש בהסכמה לכאורה של הגב' אברמוביץ, וזאת בהעדר ראיות או טעמים מיוחדים שיכולים להצדיק את השיהוי הניכר בהגשתו, שלא לומר הסתרתו.

לאור כל אלה, אין לראות בגב' אברמוביץ כמי שמסכימה לבנייה, ויש להוציא מהתיק את המסמך לכאורה מיום 15.3.17.

מטעמי זהירות בלבד יצויין, כי גם עם הסכמתה לכאורה, הנתבעים מגיעים להסכמות של 11 בעלי דירות בלבד מתוך 15, שהם פחות מ-75% מבעלי הדירות.

**התנגדות חלק מבעלי הזכויות בדירה**

54. הנתבעים הוסיפו וטענו כי באשר לאחת הדירות (תת חלקה 6 - משפחת אלון) מאחר שבדירה זו ישנם 5 בעלי זכויות בחלקים שווים (1/5 כל בעל זכויות) ורק אחד מהם הודיע כי הוא מתנגד (אלון דוד), הרי שיש לראות בשאר בעלי הזכויות בדירה זו כמסכימים.

**יש לדחות טענה זו.**

55. ראשית, כפי שנפסק לעיל, על המבקש להרחיב את דירתו ברכוש המשותף, הנטל להוכיח הסכמה פוזיטיבית ומפורשת של שאר בעלי הדירות, ולכן העדר התנגדות או העדר הודעה של שאר בעלי הדירות אינם יכולים להחשב כהסכמה.

56. שנית, הנתבע מר מילאד עסאף אישר, כי אין לו הסכמות של שאר בעלי הזכויות בדירה זו, ולטענתו היה בקשר רק עם אחד מהם – אלון דוד שהתנגד. כך מסר בעדותו: **"ששה בעלים בקשר עם אלון דוד, השאר לא הייתי בקשר אתם, לא יודע מה הדעה שלהם"** (עמ' 115 ש' 41 – 46 וכן עמ' 116 ש' 1-3 ובהמשך בש' 19 - 21 לפרוט' מיום 20.6.18).

57. טעם נוסף - בדירה זו מלבד מר אלון דוד שמתנגד, בעלת זכויות נוספת היא הגב' שמש יעל, שגם הגישה בתחילה את התביעה, מכאן שברור כי גם היא מתנגדת לבנייה. אמנם לאחר מכן הגב' שמש לא מסרה יפוי כוח לטובת ב"כ התובעים, אך התייצבה לחלק מהדיונים לרבות לדיון ההוכחות האחרון מיום 4.4.19, וזאת מטעם התובעים.

הנתבעים גם לא ביקשו להעיד אותה כדי ללמוד לכאורה על הסכמתה (כך למשל מכוח תקנה 167 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד - 1984).

לאור כל האמור יש לראות את הבעלים של תת חלקה 6, כמי שאינם מסכימים לבנייה.

58. **סיכום ביניים** - גם אם נלך לפי גישת הנתבעים, לפיה התובעים הם בסה"כ בעלים של 4 בעלי דירות (תתי חלקות 6, 9, 10 ו-13, אלון דוד, שכטר סימונה, ויסמן מיכאל מזור שרל) הרי שלמעשה לנתבעים יש לכל היותר רוב להרחבת דירותיהם לבניית ממ"ד - 11 מתוך 15 בעלי דירות הם פחות מ-75% מבעלי הדירות (כ-73.3%).

לכך יש להוסיף את הגב' אברמוביץ ורדה שלא הסכימה לבנייה וכך מגיעים ל-5 בעלי דירות שמתנגדים.

**לאור כל האמור לנתבעים, יש לכל היותר הסכמות של 10 מתוך 15 בעלי דירות שהם כ-66% מבעלי הדירות בבית.**

**טענות אחרות של התובעים**

59. התובעים הפנו לדברים של מילאד עסאף שאישר שיש לו הסכמות של 7 בעלי דירות בלבד. עוד נטען כי הנתבעים לא הביאו לעדות אף אחד מאותם בעלי דירות שהודיעו שהם מתנגדים ולכן לא עמדו בנטל ההוכחה המוטל עליהם.



**מדינת ישראל  
משרד המשפטים  
עכו – שלוחת נצרת**

**מס' תיק: 8/743/2016**

**מפקח על רישום מקרקעין  
בסמכות שופט בית משפט שלום  
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

אלא שכאמור שעה שהנתבעים הציגו בסיכומיהם הסכמות שכנים בכתב על המסמכים שהוגשו לוועדה המקומית, עובר הנטל לתובעים כדי להוכיח כי מי שחתם ונתן את הסכמתו היה רשאי לחזור בו מההסכמה שניתנה. התובעים לא עמדו בנטל זה שעה שאותם בעלי דירות שביקשו לחזור בהם כלל לא התייצבו להעיד על הנסיבות לשינוי עמדתם.

**פיצול הדירה – בניית יחידה נוספת**

60. התובעים טענו כי הנתבעים הלכה למעשה לא הרחיבו את דירותיהם, אלא בנו יחידת מגורים נוספת, ולכן אין מדובר ב"הרחבת דירה" לפי סעיף 71 לחוק המקרקעין, ויש צורך בהסכמת כל בעלי הדירות, כדי להכשיר את תוספות הבנייה.

61. אבהיר, לצורך בניית "דירה" או יחידה נוספת, וזאת בשונה מהרחבת דירה (גם אם היחידה הנוספת סמוכה פיסיית לדירה הקיימת) הרי שאין מדובר ב"הרחבת דירה" לפי סעיפים 71 א ו- 71 ב לחוק המקרקעין, ולכן לצורך בניה שכזו, נדרשת הסכמת כל בעלי הדירות.

ר' גם בתיק (חי') 102/18 **אטוס יעקב נ' אהרן רונן שם טוב** (פורסם בנבו) שם נקבע, כי יצירת יחידה נפרדת, אינה מהווה הרחבת דירה.

על הצורך בהסכמת כל בעלי הדירות לצורך בניית יחידה נוספת, ניתן גם להקיש מ"חוק החיזוק" – סעיף 5 לחוק המקרקעין (חיזוק בתים משותפים מפני רעידות אדמה) המחייב הסכמה של כל בעלי הדירות, לצורך "חיזוק הבית" הכולל יצירת יחידה חדשה (אחת או יותר), אלא שהמפקח מוסמך לאשר בניית יחידה נוספת בהסכמת רוב בעלי הדירות.

יודגש, יצירת יחידה נוספת נפרדת בחלקה מעמיסה על התשתיות המשותפות של כל בעלי הדירות, עשויה להשפיע על כוח ההצבעה של כל בעל דירה, וכן עלולה לפגוע בערך הבית והדירות שבו. זאת ועוד, כאמור לעיל סעיף 71 לחוק המקרקעין הוא בגדר חריג לכלל, ולכן תחולתו מוגבלת רק על "הרחבת דירה" ולא על יצירת דירה נוספת חדשה.

**כללי – האם דירה אחת או שתיים**

62. השאלה אם יחידה תחשב כיחידה נפרדת, צריכה להבחן בהקשר זה בפן הקנייני. לעניין זה נחזור ונפנה להגדרת "דירה" שבחוק המקרקעין – סעיף 52 לחוק המקרקעין:

**"דירה" - חדר או תא, או מערכת חדרים או תאים, שנועדו לשמש יחידה שלמה ונפרדת למגורים, לעסק או לכל צורך אחר"**

בית המשפט העליון בפרשת **קליין** (ע"א 11965/05 **עזבון המנוח מרדכי קליין נ' דוד שרון**, **פרופסור** (פורסם בנבו) להלן – **"הלכת קליין"**) עמד על הפרשנות של הגדרת "דירה" בחוק המקרקעין:

"נקבע כי המונח "דירה" כולל שני מרכיבים: **המרכיב האחד** מתייחס לכך כי מדובר באזור בנוי, שתחומיו חזותיים וברורים, מאחר ואין חדר או תא, שאין לו רצפה, גג וקירות. **המרכיב השני** מתייחס לייעודו של החדר או התא. אין די בכך, שמדובר על אזור המתוחם בקירות, ריצפה ותקרה, אלא צריך שתיווצר **חלקה שלמה ונפרדת**, שיש לה קיום עצמי לאחת מן המטרות שהובאו בחוק. (ע"א 402/80 "אתגר" הקלוב הישראלי החדש למסחר ביהלומים בע"מ נ' מ.ב.א. החזקות ונכסים בע"מ, פ"ד (לה) 309, 317 (1981)). **משמעות המונח "דירה" בחוק רחבה יותר איפוא ממשמעות המונח בלשון בני אדם. כפי שמציין פרופ' י' וייסמן בספרו...**"



**מדינת ישראל  
משרד המשפטים  
עכו – שלוחת נצרת**

מס' תיק: 8/743/2016

**מפקח על רישום מקרקעין  
בסמכות שופט בית משפט שלום  
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

**מן הכלל אל הפרט**

**א. משפחת מילאד עסאף**

63. כפי שיפורט להלן הוכח כי הלכה למעשה **משפחת מילאד** בנתה יחידה נפרדת לגמרי ממרפאת השיניים. היחידה היא יחידה נפרדת ועצמאית הן מבחינה פיסית והן מבחינה פונקציונלית, וזאת לאור כל אלה, ובשים לב לממצאי הביקור במקום:

א. ליחידה קיימת כניסה נפרדת ועצמאית מהחזית האחורית של הבית, בשונה מהכניסה למרפאה שנמצאת בחזית הקדמית של הבית.

ב. נבנה שביל כניסה נפרד ליחידה ולתוספת הבניה מהחזית העורפית של הבית.

ג. ביחידה עצמה הותקן כל הציוד הפונקציונלי הנדרש לצורך הפעלת יחידת **מגורים עצמאית** (בשונה ממרפאת שיניים), ובכלל זה מיטה, מכונת כביסה, מקרר, טלוויזיה. הנתבע אישר כי באותה יחידה יש גם מקלחון, שירותים ומטבחון. עוד הוא אישר כי על אף שהוא, אינו עובד במרפאה, הוא נשאר לעיתים ללון באותו חלק גם בשעות הערב (עמ' 100 לפרוט' מיום 20.6.18).

ד. קיימת הפרדה מלאה בין מרפאת השיניים לבין יחידת המגורים העורפית - קיימת דלת המפרידה בין מרפאת השיניים לבין אותה יחידה נפרדת (גם אם ניתן לפתוח אותה) הרי שניתן גם לנעול אותה. הנתבע גם אישר כי באותה יחידה אין ציוד השייך למרפאת השיניים (עמ' 101 ש' 22 – 25 לפרוט' מיום 20.6.18).

ה. טענת הנתבעים כי מדובר רק בחדר מנוחה הנספח למרפאת השיניים, לא הוכחה ואינה מתיישבת עם שאר הראיות לרבות ממצאי הביקור במקום.

ו. עיון בגרמושקה עצמה מלמד, כי מדובר ביחידה נפרדת לאור קיומה של כניסה נפרדת ויחידה עצמאית. גם הוועדה המקומית חששה שהכוונה היא ליצור יחידה נפרדת, ולכן הסכימה ליצירת פתח יציאה עורפי אך ורק בתנאי שהיציאה האחורית תהיה בשימוש **לשעת חירום בלבד**.

ז. לכך יש להוסיף כי לקוחות המרפאה אינם יכולים להכנס ליחידה משתי הכניסות, אלא רק מהכניסה בחזית הקדמית. כאשר נכנסים ליחידה מאחור, אין כל סממנים למרפאה אלא של יחידת מגורים.

על כן לאור השוני בין השימושים, קיומה של הפרדה ברורה שמגדירה ומפרידה כל אחד מהם עם חציצה ברורה, הרי שיש לקבל את עמדת התובעים לפיה הנתבעים 2 ו-3 בנו יחידה נפרדת, ומשכך נדרשת הסכמה של כל בעלי הדירות לצורך הכשרת היחידה הנוספת.

**ב. משפחת אדרי**

64. ליחידה זו נבנתה כניסה עצמאית ונפרדת מהחזית העורפית צדדית של הבית. מביקור בתוך המספרה ניתן היה להתרשם, כי התוספת עצמה משמשת את המספרה עצמה ואינה משמשת כיחידה נפרדת ועצמאית (כך גם למעשה אישרו התובעים בסעיף 61 בסיכומיהם).

בכל מקרה גם למשפחת אדרי, אין את הרוב הדרוש להרחבת דירתם, לפי סעיף 71 לחוק, אלא רק לשם בניית ממו"ד, ולכן ממילא יש לקבל את התביעה לסילוק יד, בנוגע לכל שאר תוספות הבנייה, לרבות סגירת דלת היציאה העורפית, שעשויה אף היא בעתיד לשמש לצורך פיצול היחידה.



**מדינת ישראל  
משרד המשפטים  
עכו – שלוחת נצרת**

**מס' תיק: 8/743/2016**

**מפקח על רישום מקרקעין  
בסמכות שופט בית משפט שלום  
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

**סיכום ביניים**

65. **משפחת מילאד** למעשה הרחיבה ופיצלה את דירתה לשתי יחידות, ולכן לא די בהסכמת רוב בעלי הדירות, כדי לאשר את הבנייה שבוצעה. משפחת עסאף גם לא הוכיחה כי יש ברשותה הסכמות של 75% מבעלי הדירות כנדרש לצורך הרחבת הדירה לפי הרישא לסעיף 71ב לחוק.

למרות האמור מאחר שלצורך בניית ממ"ד (הסיפא של סעיף 71ב), יש ברשותם את הרוב הדרוש לא מצאתי ליתן צו להריסת הממ"ד, אלא רק את שאר תוספות הבנייה ובלבד שבממ"ד תיוותר דלת אחת בלבד אליה ניתן יהיה להכנס מתוך המרפאה ללא דלת חיצונית ומבלי שתהיה קיימת אפשרות לצאת מהממ"ד לחצר העורפית.

66. אותה תוצאה חלה גם ביחס לתוספות הבנייה של **מר אדרי**, שגם הוכיח הסכמות של בעלי דירות לבניית הממ"ד בלבד.

**התערבות בנימוקי ההתנגדות**

הנתבעים טענו לחילופין כי יש להתערב בנימוקי ההתנגדות, מאחר שאלה אינם סבירים וסתמיים. **יש לדחות טענה זו:**

**כללי**

67. אמנם ההלכה מורה כי למפקח סמכות להתערב בנימוקי התנגדות, אך התערבות שכזו תעשה במקרים חריגים בלבד.

הפסיקה קבעה, כי גם כאשר לבעל דירה אין את הרוב הדרוש, יהיו מקרים בהם יאשר בית המשפט בניית ממ"ד או הרחבת דירה, ככל שימצא כי ההתנגדות חסרת תום לב וסתמית (ע"א (חי') 835/08 **צבי נגד פרי**, (מיום 18.11.09) עש"א (חי') 13877-04-09 **קיסרי נ' שלומוב** מיום 16.8.10, עש"א 36004-06-12 **פלאוט נ' הוד**)

המגמה שעולה מאותם פסקי הדין היא, כי למרות שנתונה למפקח הסמכות לבחון את נימוקי ההתנגדות, וכי התנגדות שאין נימוקים בצידה ככלל לא תתקבל, הרי שסמכות זו **מצומצמת במיוחד ותופעל במקרים חריגים בלבד**. למפקח על רישום מקרקעין לא קיימת הסמכות לשקול במקום בעלי הדירות את השיקולים ולבטלם מקום בו דעתו שונה מעמדת בעלי הדירות, למעט באותם מקרים חריגים.

ר' גם סקירה של הפסיקה בפסק דינה המקיף של המפקחת י' ליבוביץ בתיק 6/14 **ג'ובראן ואח' נ' מונדרי** (פורסם בנבו), וכן עש"א (חי') 17181-05-11 **גורי אברהם נ' פדאל יאיר** (פורסם בנבו) עש"א (חי') 50945-05-12 **יובל ברק נ' דבורה קרש** (פורסם בנבו).

בעניין זה ר' גם פסק דינו של כב' המפקח הבכיר א' סילברמן בתיק 186/12 **ולטר ואח' נ' ישראלי ואח'** (פורסם בנבו). כך גם הפנה כב' המפקח סילברמן לעמדת הרוב בפסק הדין של בית המשפט המחוזי בחיפה בעש"א (מחוזי חיפה) 13877-07-09 **אילן קסרי נ' שאחב שלומוב** (פורסם בנבו).

בפסק דין מאוחר יותר חזר והדגיש בית המשפט המחוזי בחיפה, כי רק חוסר תום לב מובהק המבוסס על מניעים זרים יצדיק את התערבותו של המפקח בנימוקי ההתנגדות. כך למשל נפסק בעש"א (חי') 19539-10-14 **מיכאל בהר נ' ארז גז ואורלי** (פורסם בנבו) וכן עש"א 42061-03-16 **לוי ואח' נ' נגרי ואח'** (פורסם בנבו).

באשר לפסק הדין אליו הפנו הנתבעים - תיק (חי') 102/18 **אטוס יעקב נ' אהרן רונן שם טוב** (פורסם בנבו) הרי שבסופו של דבר במקרה שם, לא מצאה המפקחת להתערב בנימוקי ההתנגדות תוך שהיא מדגישה, כי ההתערבות תעשה במקרים חריגים בלבד.



**מדינת ישראל  
משרד המשפטים  
עכו – שלוחת נצרת**

מס' תיק: 8/743/2016

**מפקח על רישום מקרקעין  
בסמכות שופט בית משפט שלום  
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

מן הכלל אל הפרט

68. בענייננו נימוקי ההתנגדות מבוססים היטב. מדובר בעבודות נרחבות מרחיקות לכת של הנתבעים בחזית האחורית של הבית שיש בהן משום השתלטות וסיפוח כמעט מלא של אותה חצר העורפית שנמצאת מול דירות הנתבעים 2 – 5, תוך פתיחת דלתות כניסה ושבילים נפרדים המשרתים את דירות הנתבעים בלבד.

69. הנתבעים טוענים, כי במסגרת תכנית מתוקנת שנדרשו להגיש לוועדה המקומית, אף הציגו תכנון עתידי שמדגים אפשרות גם של שאר בעלי הדירות להרחיב את דירותיהם באופן דומה, כאשר לדבריו של האדריכל מטעמם מר גרינברג, נשמרו הזכויות של כל בעלי הדירות.

אלא שגם אם טענה זו נכונה, אין בכך כדי לקבוע כי ההתנגדות של התובעים סתמית בשים לב להרחבה משמעותית שנעשתה על ידי הנתבעים.

התובעים כבעלי דירות בבית, רשאים להחליט איזה אופי ישמר לחצר האחורית של הבית והאם להותירה כחצר פתוחה וללא בינוי כלשהו. התנגדות כזו אינה בלתי סבירה או חסרת תוס לב בפרט שעמדה זו הוצגה על ידי חלק מבעלי הדירות עוד בתחילת ההליך, גם בפני מוסדות התכנון, וכאשר גם לשיטת הנתבעים הכניסה לדירותיהם (או לחלקם) היא מאותה חזית אחורית, ואין הם מעוניינים לאפשר לבעלי דירות נוספים או ללקוחות של הנתבעים להכנס גם כן מהחזית האחורית של הבית, ובכך למעשה לספח לדירותיהם באופן בלעדי את החצר העורפית ואת הגישה אליה מתוך אותו רחוב סמוך.

ג. השתלטות על החצר העורפית

70. התובעים ביקשו לחייב את הנתבעים לסלק את ידם מהחצר העורפית ולהשיב את מצב החצר למצב קודם.

**יש לקבל את התביעה בעניין זה:**

71. הנתבעים ביקשו להשתלט ולספח לדירותיהם חלק מהחצר העורפית של הבית, תוך שהם מסתירים מבעלי הדירות ומהוועדה המקומית, כי בכוונתם לפתוח דלתות יציאה אחוריות מדירותיהם.

72. אותם פתחי יציאה כלל לא הופיעו בבקשות להיתרי בניה שהוצגו לשכנים ובתחילה לוועדה המקומית. ר' בין היתר, גם מכתב של הוועדה המקומית שנשלח למר אדרי ביום 1.12.16:

**"... (ש)בתוכנית הבקשה שאושרה לתוספת הבניה אין פתח יציאה לחצר בצד הדרומי.  
מביקורת שערכנו בשטח בתאריך 28/11/16 נמצא כי ישנו פתח יציאה לחצר האחורית... (נספח יב' לתצהירי הנתבעים)**

73. האדריכל מטעם הנתבעים, מר גרינברג וגם הנתבעים אישרו הלכה למעשה, כי בתכנית המקורית שהוגשה להיתר לוועדה המקומית, לא נכלל פתח יציאה לבית מהדלת העורפית, וכן לא נכלל שבילי גישה בחזית העורפית של הבית.

גם כאשר הופיעו פתחי היציאה האחוריים מכל דירה, אלה הוצגו כפתחי מילוט בלבד, בעוד שבפועל מדובר בדלת כניסה רגילה לכל אחת מהדירות (יצוין כי האדריכל גרינברג מטעם הנתבעים ציין על גבי טופס השינויים נ/10, כל מה שהוסף ביחס לפתח היציאה העורפי מהבית, נועד כ"מילוט חירום" בלבד (ראה תחת הרובריקה: "פירוט השינויים ונימוקי הבקשה").



**מדינת ישראל  
משרד המשפטים  
עכו – שלוחת נצרת**

**מס' תיק: 8/743/2016**

**מפקח על רישום מקרקעין  
בסמכות שופט בית משפט שלום  
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

משום כך הנתבעים גם לא הוכיחו, כי התקבלו הסכמות של בעלי הדירות לפתיחת הפתחים העורפיים, שכן אלה הוספו לתוכניות מאוחרות יותר. פתיחת הפתחים לחצר העורפית היא גם המאפשרת שימוש ייחודי בחלק מאותה החצר עורפית, ולמעשה סיפוח של חלק מהחצר לדירות הנתבעים.

74. הנתבעים לא הסתפקו בכך וגם בנו שבילי כניסה נוספים בחזית העורפית, סימנו בשטח חלק מהחצר העורפית כאילו זו שייכת להם. כפי שעולה מפרוטוקול הביקור במקום: "... חלק מהחצר העורפית תחומה באופן חלקי בדשא סינטטי וקורת עץ שהונחה על הקרקע".

75. לאור כל אלה יש אכן לחייב את הנתבעים לסלק את ידם מהחצר העורפית ולהשיב את מצב החצר למצב קודם.

76. יובהר כי בכל הנוגע לסיפוח שטחים מהרכוש המשותף, כאשר אין מדובר ב"הרחבה" של הדירה לפי סעיף 71 לחוק המקרקעין, נדרשת הסכמת כל בעלי הדירות, שכן הלכה למעשה ביקשו הנתבעים לספח ולהצמיד לדירתם את אותו חלק מהחצר, וזאת כדי להפוך את החצר העורפית לחלק בלתי נפרד מדירתם.

סיכום חלק זה - יש לחייב את הנתבעים לסגור את פתחי היציאה שנפתחו בחזית העורפית של הבית, וכן לסלק את ידם מהחצר ומהחזית העורפית, וכן להרוס ולסלק את שבילי הכניסה העורפיים, ולהשיב את מצב החצר למצב קודם.

עם זאת התובעים לא הוכיחו כי בעבר החצר העורפית הייתה מטופחת, ולכן על הנתבעים רק להשיב את מצב החצר כך שתהיה אדמת גינה חשופה וישרה (ללא מהמורות).

שיהוי-

77. הנתבעים טוענים, כי התובעים השתהו בהגשת תביעתם וגרמו להם לנזק ממשי, שכן הנתבעים השלימו את הבנייה תוך שהם מסתמכים על שתיקת שאר בעלי הדירות, וזאת בפרט כאשר ההליכים להוצאת היתרי הבניה החלו עוד בשנת 2014. לטענת הנתבעים הם הסתמכו על שיהוי זה ושינו את מצבם לרעה תוך שהשקיעו מעל חצי מיליון ₪ בהרחבת דירותיהם.

**יש לדחות את טענת השיהוי.**

78. התובעים (או מרביתם) התנגדו לבקשות להיתרי בניה לאורך כל הדרך. התנגדותם של 10 בעלי דירות הוגשה לוועדה המקומית כבר ביום 16.3.15. ככל שסברו הנתבעים כי הם רשאים בפן הקנייני לבצע את עבודות הבנייה חרף התנגדותם של בעלי הדירות, ולאור ההליך התכנוני, הרי שלכל הפחות היה על הנתבעים ליזום הליך שיפוטי שיצהיר על זכותם הקניינית לממש את היתרי הבניה בהעדר הסכמות בכתב של רוב בעלי הדירות, וזאת עוד לפני שהחלו בביצוע עבודות הבנייה.

79. בנוסף, מחומר הראיות עולה, כי במועד שבו החלו הנתבעים לבצע את עבודות הבנייה ולהרחיב את דירותיהם כלל לא היו ברשותם ההסכמות הקנייניות הדרושות. כך למשל אישר מר מילאד עסאף כי בתחילה היו ברשותו הסכמות של 7 בעלי דירות בלבד (כולל הנתבעים) שהם פחות ממחצית מבעלי הדירות (עמ' 127 ש' 4 – 7 לפרוט' מיום 4.4.19). הסכמות אלה שפורטו לעיל (לפחות של חלק מבעלי הדירות לצורך בניית הממ"ד) הושגו רק בדיעבד.

80. יתר על כן, התביעה הוגשה חודשים ספורים לאחר קבלת היתר הבנייה של הנתבעים 2 ו-3 (התביעה הוגשה בסיום 8.12.2016 כאשר ההיתר עצמו הוצאו ביום 11.7.2016).

81. ביחס למשפחת אדרי, הנתבעים 4 ו-5 וודאי שלא מתקיים שיהוי, שכן היתר הבניה הוצא רק בדצמבר 2016 וכתב התביעה הוגש באותו חודש. יתר על כן התובעים אף פעלו להוצאת צו



מדינת ישראל  
משרד המשפטים  
עכו – שלוחת נצרת

מס' תיק: 8/743/2016

מפקח על רישום מקרקעין  
בסמכות שופט בית משפט שלום  
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

מנהלי להפסקת העבודות נגד הנתבעים 4 ו-5 (צו מיום 8.11.2016 – 5/ת, ר' גם מכתב הוועדה המקומית מיום 1.12.16 נספח יב לתצהירי נתבעים).

בנוסף, הנתבע מר מילאד עסאף אישר, כי עבודות הבניה בדירתו ובדירת מר אדרי בוצעו בצוותא ובמקביל, עם אותו קבלן, כך שצו ההפסקה המינהלי היה אמור גם בפועל לעכב את העבודות של מר מילאד עסאף.

82. כמו כן, האדריכל מטעם הנתבעים אישר, כי בדצמבר 2016 הושלמו רק עבודות השלד, ולמרות כתב התביעה שהוגש באותו חודש המשיכו הנתבעים והשלימו את העבודות. על כן משהוגש כתב התביעה והנתבעים המשיכו בעבודות הבניה נטלו על עצמם סיכון מודע, לפיו אפשר שידרשו להרוס אותן תוספות בנייה בהעדר הסכמות קנייניות.

83. באשר לפסק הדין אליו הפנו הנתבעים בתיק 8/240/17 **בולוס נ' שחיבר** פסק דין מיום 27.12.17 (טרם פורסם) הרי שבמקרה שם דווקא נדחתה טענת השיהוי כאשר כב' המפקחת קבעה, כי בעל דירה המתנגד לבנייה, אינו נדרש להתחיל ולהגיש תביעה למפקח עוד לפני הוצאת היתר הבניה: **"אין כל הצדקה לחיוב המתנגדים לבניה ברכוש המשותף לנקוט הליכים עוד לפני קבלת היתר בניה, שהרי אפשר והליכי התכנון יסתמו את הגולל על הבניה המבוקשת, אפשר שיוגש ערר על החלטת הוועדה אשר נתנה אישור בתנאים להיתר, ואפשר שמגיש הבקשה להיתר בניה יחזור בו מכוונתו לבנות בשל התנגדות בעלי הדירות בבית, מטעמים כלכליים קנייניים וכיו"ב..."**

גם ערעור שהוגש על פסק הדין נדחה, ובית המשפט המחוזי לא מצא לקבוע, כי התקיים שיהוי באותן נסיבות (עש"א 43812-02-18 **שחיבר ואח' נ' בנימין ואח'** (פורסם בנבו)).

84. בנוגע לטענות הנתבעים על הנזק שנגרם להם בשל השיהוי לכאורה, אין לי אלא להפנות ולאמץ דברים שנאמרו בתיק אחר על ידי כב' המפקחת י' ליבוביץ':

**"...משבחרו הנתבעים לבנות בהתאם להיתר הבנייה שניתן להם בידיעה שבעלי הדירות האחרים בבית מתנגדים לבנייה לקחו הם על עצמם סיכון שאותם בעלי דירות או מי שיבוא בנעליהם יהיה רשאי לדרוש השבת המצב לקדמותו ואין הם יכולים להלין בעניין זה אלא על עצמם..."** (סעיף 35 לפסק הדין, בתיק 15-278, **שרית חי נ' זרנקין ואח'** (לא פורסם)).

לאור כל אלה יש לדחות את טענות השיהוי.

### השימושים בחזית הקדמית של הבית הפונה לרחוב ויצמן

#### טענות הצדדים

85. **הנתבעים** ביקשו לחייב כל הנתבעים לסלק את ידם מהחזית הקדמית של הבית. לטענתם כל אחד מהנתבעים (3 בעלי דירות) גידר ותחס לעצמו חלק מהחצר בחזית הקדמית של דירתו, ובכך למעשה ביקש ליצור לעצמו רחבת כניסה פרטית, ולספח את אותו שטח לדירתו.

86. לטענת הנתבעים, מזה עשרות שנים קיימת חלוקה מוסכמת של החצר הקדמית, עוד על ידי הבעלים הקודמים של דירותיהם, בהסכמת בעלי הדירות, כאשר הם רק **"שדרגו"** את מה שהיה. לטענתם הכניסה העיקרית לדירות התובעים, היא ממילא מהחזית העורפית של הבית, ולא מהחזית הקדמית, וכי הם אינם מונעים מהתובעים שימוש סביר בחצר הקדמית, לרבות כניסה לחצר.



**מדינת ישראל  
משרד המשפטים  
עכו – שלוחת נצרת**

**מס' תיק: 8/743/2016**

**מפקח על רישום מקרקעין  
בסמכות שופט בית משפט שלום  
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

עוד נטען, כי התנגדותם של התובעים לשימוש שנעשה בחזית הקדמית, היא קנטרנית חסרת תום לב ולוקה בשיהוי ניכר, כאשר התובעים לא נתנו שום הסבר ענייני, מדוע הם עומדים על התביעה לסילוק יד ביחס לחצר הקדמית.

**דיון והכרעה**

**לאחר שבחנתי את טענות הצדדים ואת חומר הראיות, מצאתי לקבל את התביעה בעניין זה באופן חלקי, כמפורט להלן.**

87. גם אם בעבר, ובמשך עשרות שנים ניתנה, לבעלים הקודמים של דירות הנתבעים, רשות לעשות שימוש בחצר הקדמית של הבית, הרי שמדובר ברשות הדירה שניתן לבטלה. בנוסף, מדובר בזכות אישית שממילא מתבטלת עם העברת הזכויות לנתבעים.

88. המסקנה כי מדובר ברשות הדירה, נכונה ביחס לכלל הנתבעים. כפי שיפורט להלן, ביחס לנתבעים 1 – 3, השימוש שנעשה על ידם גם אינו מהווה שימוש סביר ברכוש המשותף.

89. ביחס לנתבעת מס' 1 – יש לקבל את התביעה ולחייב את הנתבעת להסיר את הגדרות מעץ והשער שהותקנו על ידה. הנתבעת תהיה רשאית לכל היותר להשיב את הגידור הארעי (גדר רשת שהותקנה על גבול החלקה בלבד, ללא הגידור הפנימי.

90. ביחס לנתבעים 2 ו-3, משפחת עסאף, אלא התקינו גדרות אבן בצידי החצר הנמצאת מול לדירתם התקינו דשא סינטטי ויצקו שביל המוביל לכניסה לדירתם.

גם אם מדובר בגידור נמוך, הרי שיש בגידור זה (בפרט שעה שנבנה מלבנים) כדי ליצור מאפיינים של שימוש ייחודי ובלעדי, מעין כניסה פרטית למרפאה, ועל כן יש לחייבם להרוס את אותו גידור מאבן.

כך גם יש לחייב את הנתבעים לסלק את הגידור שהותקן על גבול החלקה בחזית הבית, שגם הוא כאמור מגביל את הכניסה לחצר. גידור זה גם בצדי החלקה ובחזית הקדמית על גבול החלקה יחד עם רחבת הכניסה יוצרים כולם יחד ובמצטבר מראית עין של חלוקה בפועל של החצר.

עם זאת, בנוגע לדשא סינטטי שהניחו הנתבעים 2 ו-3, הרי שכל עוד הרחבה בחזית תשאר פתוחה, אין מניעה להותיר את הדשא לצרכי נוי בלבד, מבלי שיש בכך כדי להקנות לנתבעים זכויות כלשהן.

91. ביחס לנתבעים מס' 4 ו-5 – אדרי – הם עצמם לא התקינו גידור פנימי, או גידור כלשהו על גבול החלקה. התייחסו הקיים של החצר שנמצא מול דירתם, נוצר כתוצאה מהגידור של שני בעלי הדירות משני צדי הדירה.

92. על כן ובלבד שינתן צו האוסר עליהם להתקין גידור פנימי או גידור בחזית החלקה, אין מקום ליתן סעדים נגדם. השימושים הארעיים שנעשים על ידם בחזית החצר, הצבת שלט ארעי למספרה ומתקן יבוש כביסה, מהווים שימוש סביר, ובלבד שאלה יוכנסו בסוף יום העבודה לתוך הדירה – המספרה.

**שבילים**

93. לא מצאתי לקבל את התביעה ביחס לסילוק ולהריסת שבילי הכניסה בחזית הקדמית המובילים לדירות של הנתבעים 2 – 5. אין בשבילים עצמם שנבנו כדי להגיע לכניסה הראשית לאותן חנויות מהחזית הקדמית של הבית (ללא הגידור) משום תפיסת חזקה ייחודית, בחצר.



**מדינת ישראל  
משרד המשפטים  
עכו – שלוחת נצרת**

מס' תיק: 8/743/2016

**מפקח על רישום מקרקעין  
בסמכות שופט בית משפט שלום  
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

אין בהותרת שבילים אלה, כדי להקנות לנתבעים זכויות כלשהן באותם שבילים למעט שימוש סביר לצורך מעבר לתוך הדירה וממנה.

94. ביחס לנתבעת מס' 1, יש לקבל את התביעה שכן מדובר בשביל מעץ שהותקן בגובה מעל פני הקרקע. יתר על כן, הנתבעת הרחיבה את פתח היציאה מדירתה, לאחר שרכשה את הדירה בשנת 2013 או בסמוך לכך. אמנם גם קודם לכן הייתה יציאה מדירתה לכיוון החזית הקדמית, אך אותה יציאה הייתה זניחה ומשנית בשונה ממפתח יציאה רחב שקיים היום מדירתה.

להלן הנימוקים למסקנות הנ"ל.

כללי – בר רשות

95. הנתבעים ביקשו להסתמך על שימוש ארוך שנים שלטענתם נעשה בחצר הקדמית של הבית מעין חלוקה של החצר בין בעלי הדירות בחזית הקדמית, אלא שלכל היותר לנתבעים (או לקודמיהם) ניתנה רשות הדירה לעשיית שימוש בחלקים מהחצר, רשות אותה רשאים התובעים לבטל.

96. ביחס להסכמה לרישיון לשימוש ייחודי במקרקעין, הכלל הוא, שמדובר ברישיון בר חזרה, ובאופן עקרוני נותן הרשות רשאי בכל עת לחזור בו מההסכמה שהוענקה. נקבע גם, כי רישיון זה מהווה זכות אישית, הניתנת לביטול עם גילוי דעתו של המקנה שאין ברצונו להמשיך בהענקת הרישיון (נ. זלצמן, **רישיון במקרקעין**, הפרקליט מב, 24, 57; וראה גם מ. דויטש, **קניין**, כרך ב' (התשנ"ט-1999) 414).

97. הפסיקה הבחינה בין טיבה של ההסכמה הנדרש לצורך **ויתור על זכות קניינית** לבין טיבה של ההסכמה הנדרשת לצורך מתן **רשות לשימוש ייחודי** ברכוש המשותף (**בר רשות**) – בעניין זה ר' פסק דינו המפורט והמנומק של המפקח הבכיר (כתוארו אז) ש' הייזלר בתיק 130/10 (י-ם) **חיים דין נ' מרגוליס** (פורסם בנבו, להלן: "**פרשת מרגוליס**", וההפניות לפסיקה הרלבנטית כפי שהובאו שם).

98. ויתור על זכות קניינית צריך להיות מפורש, "ברור וחד משמעי" ולא ניתן ללמוד עליו במשתמע. נדרשת ידיעה והסכמה מלאה של הצד המוותר על זכותו (ע"א 7388/97 **עוזבון משה זמיר ז"ל נ' יעל דולב (שמיר)** (פורסם בנבו)) (ר' ע"א 19/81 **ביבי נ' הורברט**, פ"ד, לז(2), 497; ע"א 5043/96 **גלמן נ' הררי**, פ"ד, נד(3), 393; ע"א (מחוזי י-ם) 9502/06 **רונית לומברוזו נ' קובנר מיכאל ואח'** (פורסם באתר נבו 7.8.07), כן ר' א. אייזנשטיין, יסודות והלכות בדיני מקרקעין, חלק שלישי, 113).

מנגד, על הסכמה לרישיון לשימוש ייחודי במקרקעין ניתן ללמוד אף מכללא, וגם מהתנהלות הצדדים במשך השנים. כך למשל קבע בית המשפט העליון בע"א 32/77 **טובוליצקי נ' בית כנסת ובית מדרש החסידים**, פ"ד לא(3) 210. ר' גם ע"א (מחוזי י-ם) 9502/06 **רונית לומברוזו נ' קובנר מיכאל ואח' הנ"ל**.

בית המשפט השלום בת"א (י-ם) 40796-10-10 **חברת דואר ישראל בע"מ נ' שמאי 6 ירושלים בע"מ** (פורסם בנבו), עמד אף הוא על המאפיינים של בר הרשות וקבע כי:

**"הדעה המקובלת היא שהרישיון הוא הדיר וניתן לביטול בכל עת וזאת בין אם ניתן מכוח הרשאה חוזית ובין אם ניתן במשתמע או בדרך אחרת ובמיוחד אם ניתן שלא בתמורה (ע"א 7242/00 **רשות הנמלים והרכבות נ' יוסף כדורי** (2002), פסק-דינו של כבוד השופט י' אנגלרד, בפסקה 12; ויסמן, עמ' 483-484). עם זאת נעיר, כי במקרים מסוימים הוכרה זכותו של בעל הרישיון לפיצוי עקב ביטול הרישיון, ובייחוד אם השביח את הנכס בהסתמך על הרישיון..."**



**מדינת ישראל  
משרד המשפטים  
עכו – שלוחת נצרת**

**מס' תיק: 8/743/2016**

**מפקח על רישום מקרקעין  
בסמכות שופט בית משפט שלום  
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

עוד נקבע בעניין זה, כי רק במקרים מיוחדים שבהם אין שינוי נסיבות המצדיק חזרה מהסכמה, ושבהם קיימת הסתמכות של בעלי הרישיון על אותה הסכמה, וכי הם שינו את מצבם לרעה, ואף השקיעו השקעות שונות על סמך אותה הסכמה, תוענק לבעלי הרישיון הגנה על הציפייה הלגיטימית שלהם. (ר' ע"א 32/77 הנ"ל; ע"א 7139/99 אלוני נ' ארד ואח', פ"ד נח(4), 27; ע"א 5136/91 קוגלמס נ' קוגלמס, פ"ד מט(2) 419; ע"א 2836/90 אריה בצר נ' צילביץ נחמה ואח', פ"ד מו(5) 184; ע"א 588/81 ציזיק נ' הורוביץ ואח', פ"ד מ(1) 321; ע"א 515/76 לוי נ' ויימן ואח', פ"ד לא(2) 127; בע"מ 6343/12 פלונית נ' פלונית [פורסם באתר נבו]).

99. לכך יש להוסיף את ההלכות הנוגעות לביטול רישיון חינוך, ולפיהן די בהגשת תביעה לסילוק יד על מנת לבטל את הרשות שניתנה (ראה למשל ע"א 32/77 טבוליצקי נ' בית כנסת בית מדרש החסידים) (פורסם בנבו).

100. באשר לטענות החלופיות של הנתבעים, כי נעשה על ידם שימוש סביר בלבד ברכוש המשותף ולכן לא נדרשת הסכמת שאר בעלי הדירות, הרי ש"שימוש סביר" הוגדר בפסיקה ככזה שאינו מונע שימוש דומה מאחרים. שימוש סביר מאופיין בארעיות השימוש ובאפשרות של כל בעלי הדירות לעשות שימוש דומה (לעניין זה ר' ע"א 549/73 וינטרס נ' זמורה, פ"ד כח(1) 645; ע"א 708/72 פרשקר נ' רוזנברג ואח', פד"י כח(2) 817; הי"פ 163/81 בנימין בודנוף נ' נציגות הבית המשותף ברח' שחראי 14-18, ירושלים, פד"י לה(4) 277; עש"א 32739-10-12 ערד ואח' נ' נציגות הבית המשותף (פורסם בנבו)).

עוד נקבע, כי שאלת השימוש הסביר תוכרע, בהתאם לתנאי המקום והזמן המקובלים באותו בית משותף, כך שאפשר ששימוש מסוים ייחשב סביר ורגיל במקום מסוים, ואילו במקום אחר יחשב כשימוש העולה כדי "פגיעה" ברכוש המשותף (ר' א' איזנשטיין, יסודות והלכות בדיני מקרקעין, חלק שלישי – בתים משותפים, בעמ' 101).

### **מן הכלל אל הפרט**

#### **הנתבעת מס' 1, להלן: "הנתבעת"**

101. התובעים טוענים, כי זמן קצר לאחר שרכשה את דירתה במהלך שנת 2013 גידרה בגדר מעץ עם שער, את חלק מהחצר הקדמית הנמצאת מול הכניסה לדירתה.

לטענתם הנתבעת גם ביקשה להקים במקום גן ילדים אך לאור התנגדות התובעים חזרה בה מכוונה זו.

102. **הנתבעת** ביקשה לדחות את התביעה, לטענתה מדובר בחצר שהייתה מגודרת משך עשרות שנים עוד מאמצע שנות ה-50 של המאה הקודמת ללא התנגדות, וכי הייתה הסכמה היסטורית לחלוקת החצר בין בעלי הדירות. עוד נטען כי גם הבעלים הקודמים של דירתם (משפחת קראוס) השקיעו לבדם בטיפוח הגינה. הנתבעת רק החליפה את הגדר הקיימת בגדר מעץ מבלי לשנות את השימושים שנעשים בחצר שבחזית.

לטענתה כאשר רכשה את דירתה ביום 28.06.13, מאת הבעלים הקודם, הגב' קראוס ורד, הייתה החצר בחזית יחידה זו, מגודרת ברשת ברזל עם עמודי ברזל, ועם שער ברזל כפי שניתן לראות בתמונה נספח א' לכתב הגנתה (תמונה נ/2)

לטענת הנתבעת, התקנת הגדר גם נועדה למנוע כניסתם של גורמים זרים לחצר לאור מיקום הבית על כביש ראשי סואן ובפרט מיקום דירת הנתבעת כדירה פינתית כך שמרבית הגדר הותקנה על גבול החלקה.



**מדינת ישראל  
משרד המשפטים  
עכו – שלוחת נצרת**

**מס' תיק: 8/743/2016**

**מפקח על רישום מקרקעין  
בסמכות שופט בית משפט שלום  
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

**דיון והכרעה -**

103. הנתבעת 1, היא בעלים של דירת קרקע פינתית הידועה כתת חלקה 1. אין חולק כי חצר הבית כולה היא רכוש משותף, כפי שגם אישרה הנתבעת בסיכומיה. הנתבעת אף טענה כי אין מדובר בשטח סגור ונעול וכי לתובעים הזכות לעשות שימוש סביר דומה בשטח זה של החצר (סעיף 11 לסיכומי הנתבעת).

דא עקא, מעיון בתמונות של הגידור הקיים היום, כמו גם ממצאי הביקור במקום, עולה כי הגידור הקיים, בשים לב לטיב הגידור – לוחות עץ המולבשות על מוטות ברזל, כמו גם פתח היציאה מדירת הנתבעת, יוצרים יחד מאפיינים של סיפוח ייחודי של החצר לדירת הנתבעת (ר' גם תמונה נ/3). אין מדובר בגידור ארעי כפי שהיה קיים בעבר או גידור נמוך לנוי בלבד.

104. מכאן שגם אין מדובר בשימוש סביר ברכוש המשותף. גידור החצר בצורה שכזו יוצר בנוסף מראית עין של תפיסת שטח ייחודי. אין מדובר בגידור שהותקן כתוצאה מהחלטה משותפת של רוב בעלי הדירות כדי למנוע כניסתם של גורמים זרים לחצר. אין זה מתקבל על הדעת ששאר בעלי הדירות ישבו באותו חצר או יכנסו לאותו חצר בצורתה כיום, כשהיא מגודרת ותחומה ישירות מול הכניסה לדירת הנתבעת בפרט, לאחר שזו הרחיבה את פתח הכניסה לדירתה בחזית הקדמית.

105. באשר לטענת הנתבעת, כי הגידור הוצב במיקום זה, כדי למנוע כניסתם של גורמים זרים לתוך החצר, הרי שבעניין זה היה על הנתבעת לפנות לכל בעלי הדירות ולבקש מהם לגדר את החצר הקדמית כולה ללא חלוקה פנימית, כאשר תנתן לכל בעלי הדירות אפשרות להכנס לחצר הקדמית (באמצעות מפתח).

106. הנתבעת אינה יכולה להרחיב את פתח היציאה מדירתה לכיוון אותה חצר קדמית, מבלי שהוכח, כי התקבלה הסכמה של בעלי הדירות, ולאחר מכן להלין על כך שצדדים שלישיים עשויים להכנס לדירתה. ברי כי ככל שהנתבעת לא הייתה מרחיבה ומגדילה את פתח הכניסה לדירתה בחזית הקדמית, הכניסה לדירתה על ידי גורמים זרים הייתה מורכבת יותר.

בכל מקרה ישנם אמצעי הגנה חלופיים, דוגמת סורגים ומערכת אזעקה, כדי להגן על בטחונה של הנתבעת, אך לשם הגנה על דירתה הנתבעת אינה רשאית להשתלט על חלקים מהחצר תוך פגיעה קניינית בשאר בעלי הדירות ואינה רשאית לספח חלקים מהחצר לדירתה.

107. הנתבעת או הבעלים הקודמים של דירתה, לא הוכיחו כי השקיעו השקעות ממשיות בחצר הקדמית של הבית, שיש בהן כדי להפוך את הרשות שקיבלו לרשות בלתי הדירה.

108. הלכה למעשה גם העדה מטעם הנתבעת, הגב' קראוס, מסרה כי הוריה ולאחר מכן השוכרים של דירתם (משנת 1991) נהגו לכל היותר לטפח את הגינה שבחזית הקדמית לדירתם, אך הנתבעת לא הצביעה על השקעות ממשיות. כך גם מסרה הגב' קראוס לשימושים שנעשו:

**"ש. לא הבנתי, איזה שיפוצים עשית בגינה?  
ת. עשיתי בגינה, ניקיתי אותה, הזמנתי גזן, גם השקעתי בכל הדירה בשיפוצים,  
ש. לא, אני מדבר על הגינה כרגע,  
ת. הגינה הייתה מטופלת בגזן וזה היה תלוי גם בדייר שהשכיר אותה. היה דייר שהשכיר אותה וטיפל בגינה, והיה דייר שהשכיר אותה שלא טיפל בגינה.  
אני לא עמדתי בסטופר כי יש לי קריירה אחרת לראות מה קורה, וזה מה שהתרחש" (עמ' 45 לפרוט' מיום 20.6.18).**



**מדינת ישראל**  
**משרד המשפטים**  
**עכו – שלוחת נצרת**

**מס' תיק: 8/743/2016**

**מפקח על רישום מקרקעין**  
**בסמכות שופט בית משפט שלום**  
**לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

יתר על כן, הגב' קראוס אישרה כי משנת 1991 נפטרו הוריה, ומאז הדירה מושכרת לדיירים שונים שמתחזקים את הגינה ברמות תחזוקה שונות, ואף אפשר שבשנים האחרונות לפני שהדירה נמכרה לנתבעת הגינה הייתה מוזנחת, או לכל הפחות לא הייתה מתוחזקת ומטופחת, כמו בתקופה שבה הוריה ז"ל התגוררו בדירה.

109. הנתבעת ובפרט הבעלים הקודמים של דירתה, לכל היותר טיפחו את החצר שבחזית דירתם לשימושים לנוחיותם, אך אין בשימושים אלה גם אם נעשו משך עשרות שנים כדי ללמד על תפיסת חזקה ייחודית ברכוש המשותף. הדבר עולה ביתר שאת לאור התמונה של החצר בעבר (2/נ) שם ניתן לראות כי הבעלים הקודמים הסתפקו בהתקנת גדר רשת פשוטה יחסית סביב החצר.

110. באשר לטענת הנתבעת, כי גם בעלי דירות אחרים גידרו את החצר הקדמית, הרי שאין בטענה זו לבדה כדי להביא לדחיית התביעה.

111. ראשית, התביעה לסילוק ידה של הנתבעת מהחצר הקדמית לא הוגשה רק נגד הנתבעת, אלא נגד שני בעלי דירות נוספים (הנתבעים 2 – 5).

כך שלמעשה נותרו רק שני בעלי דירות בחזית הקדמית שהתביעה לא הוגשה נגדם. ביחס לאחד מבעלי הדירות, עו"ד קלמפנר, הרי שהוא לא תחם ולא סגר את החזית בכניסה לדירתו. לא הותקן על ידו שער או גדר בחזית הבית, התייחס של החצר שמול הכניסה לדירתו נעשה על ידי שני בעלי הדירות משני צדדיו - מצד אחד הנתבעת מס' 1 ומצד שני, הנתבעים 2 ו-3 משפחת מילאד עסאף.

בנוסף התובעים אישרו כי הרחבה שנמצאת מול דירתו / משרדו של עו"ד קלמפנר נותרה פתוחה לרווחה וכל בעלי הדירות רשאית להחנות שם.

112. באשר לדירה הנוספת הפינתית, המרוחקת מדירת הנתבעת מס' 1, שגידרה לגמרי את החצר הקדמית, אכן מדובר בסיפוח מלא של אותו חלק מהחצר, אך אין בכך שהתובעים לא הגישו נגד אותו בעל דירה, כדי ללמד על חוסר תום לב.

ראשית, לא ברור מתי תחם וגידר אותו בעל דירה אחר את אותה חצר פינתית, מה היו הנסיבות והאם התקבלו הסכמות של השכנים דאז.

שנית, כבר נפסק שאין בפעולות שלא כדין של אחד מבעלי הדירות בבית, כדי להכשיר פעילות של בעל דירה אחר, שיש בה כדי לפגוע ברכוש המשותף:

**”העובדה כי אחד הדיירים עשה דין לעצמו ברכוש המשותף, אינה יכולה לשמש היתר לדייר אחר לעשות גם הוא כמוהו, שאם תאמר כן פתחת פתח לכל הדיירים באותו בית משותף לנהוג ברכוש המשותף כבתוך שלהם”**  
(ע"א 93/81 אליאס נ' שיפר (פורסם בנבו).

113. בסיכומיהם ביקשו התובעים בנוסף, לחייב את הנתבעת מס' 1, לאטום את דלת היציאה לגינה בחזית הקדמית הפונה לרחוב ויצמן (בעקבות הרחבת אותו פתח).

**אין בידי לקבל דרישה זו בשל הרחבת חזית** - סעד זה לא נכלל בכתב התביעה (ר' גם החלטה בעמ' 93 לפרוט' מיום 20.6.18) שם דחיתי את בקשת התובעים לחקור לראשונה את העדה מטעם הנתבעת על אותו פתח מאחר שסעד בעניין לא נכלל בכתב התביעה.



מדינת ישראל  
משרד המשפטים  
עכו – שלוחת נצרת

מס' תיק: 8/743/2016

מפקח על רישום מקרקעין  
בסמכות שופט בית משפט שלום  
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

114. ביחס לנתבעים מס' 2 – 5 – כמפורט לעיל, יש לקבל את התביעה נגד הנתבעים 2 ו-3, בכל הנוגע לגידור הפנימי מאבן והגדר שהותקנה על גבול החלקה, שבאמצעותם מבקשים הנתבעים לספח חלק מהחצר לדירתם.

115. העובדה שהכניסה הראשית לדירות התובעים היא מהחזית האחורית העורפית של הבית אינה מצדיקה השתלטות של הנתבעים על החזית הקדמית. כאמור אין באמור כדי למנוע מרוב בעלי הדירות לקבל החלטות לטיפול החזית הקדמית כדי ליפות אותה לרבות התקנת גדר על גבול החלקה, כדי למנוע כניסתם של גורמים זרים לתוך תחומי החלקה, וללא חלוקה פנימית של החצר.

116. באשר לחנייה בתחומי המגרש, הנתבעים הפנו להחלטת וועדת הערר מיום 19.04.16, ערר 18-16 עסאף ואח' נ' הוועדה המקומית ואח' (ההחלטה הוגשה נ/6). יצוין כי החלטה זו, אינה נוגעת להרחבת הדירה, אלא בשימוש החורג בלבד כמרפאת שיניים, זאת לאחר שהוועדה המקומית דחתה את בקשתה של משפחת עסאף לעשות שימוש חורג ביחידה אותה ביקשה להרחיב.

ועדת הערר קיבלה את הערר, בין היתר, לאור העובדה, כי בפועל קיימים שימושים חורגים של משרדים בקומת הקרקע באותו בית משותף. עוד התייחסה הוועדה לסעיף 151א(א) לחוק התכנון והבנייה, שעניינו שימוש חורג ביחידת דיור, ועל כן לצורך כך, אושר שימוש חורג לתקופה של 3 שנים, גם ללא צורך בפתרון חנייה בתוך תחומי החלקה.

בכל מקרה יובהר כי הנתבעים 2 ו-3 גם אינם רשאים להכשיר את החזית הקדמית של דירתם לחנייה לטובת בעלי המרפאה, כפי שעולה מהגרמושקה (ת/2) וזאת ללא הסכמת כל בעלי הדירות.

שיהוי ביחס לגידור החזית הקדמית

117. באשר לטענת השיהוי, הרי שאין חולק כי הנתבעת מס' 1 החליפה את גדר הרשת הארעית שהייתה קיימת, והתקינה גדר יציבה קבועה (משמעותית יותר) מעץ במהלך שנת 2013 ולכן התביעה הנוכחית הוגשה במהלך שנת 2016. בשל כך יש גם לדחות את טענת השיהוי. כך גם ביחס לנתבעים 2 ו-3 שהחליפו לטענתם את הגידור הפנימי ובנו גדר מלבנים, לאחר שרכשו את דירתם.

עוד בנוגע לטענת השיהוי כבר נפסק, כי אין להסיק משתיקתם של בעלי הדירות כהסכמה ממנה לא יוכלו לחזור בכל הנוגע לשימושים בחצר הבית. כך קבע בית המשפט המחוזי בת"א 271/85 הילמן נ' רזן [פורסם בנבו] הנ"ל:

**"ביהמ"ש צריך להימנע מלהסיק מווייתורים זמניים המבוססים על יחסי שכנות תקינים, ויתור על זכות קניינית. מקובל שדיירי הקומות העליונות בבתיים משותפים נמנעים מלאכוף בפועל את זכותם הקניינית בחצר הבית ומתירים לדיירי קומת הקרקע להשתמש בשטח הצמוד לדירתם בין בדרך של הקמת גינה או לצרכי ישיבה ושהייה וכיוצא בזה, אולם לדעת אין להסיק מהתנהגות כזו מסקנות של הבטחה או ויתור על זכויותיהם. אם ננהג בדרך זו נאלץ את בעלי הדירות הגבוהות להפגין התנגדות ואי שביעות רצון, כדי למנוע בעתיד טענות של מניעות ע"י התנהגות או הבטחה."**

פסק הדין גם אושר בבית המשפט העליון בר"ע 107/86 עיזבון המנוח רימר נ' הילמן [פורסם בנבו] (24.3.86).

שימוש בדירת הנתבעת לגן ילדים



**מדינת ישראל  
משרד המשפטים  
עכו – שלוחת נצרת**

**מס' תיק: 8/743/2016**

**מפקח על רישום מקרקעין  
בסמכות שופט בית משפט שלום  
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

118. התובעים ביקשו כי ינתן צו האוסר על הנתבעת מס' 1 לעשות שימוש בדירתה לגן ילדים. הנתבעת דחתה מכל וכל את הטענות, כי התכוונה להקים גן ילדים בדירתה ואף הדגישה כי בפועל הדירה מושכרת למגורים.

**לא מצאתי ליתן סעד בעניין.**

119. ראשית, לא הוכח כי הנתבעת אכן מתכוונת לעשות שימוש שכזה בדירתה. לא הוצגה בקשה לשימוש חורג שהוגשה לוועדה המקומית או פרסומים בעניין.

120. שנית, בכל הנוגע לשימוש בתוך הדירה כגן ילדים, הרי שבדרך כלל שימושים בתוך דירה לא יחשבו כ"פגיעה" בהתאם לסעיף 2 לתקנון המצוי שבתוספת לחוק המקרקעין, וזאת מבלי לקבוע כל עמדה לגופו של עניין, שכן ממילא כיום דירת הנתבעת אינה משמשת כגן ילדים.

בית המשפט העליון קבע, כי סעיף 2 לתקנון המצוי אינו עוסק בשימושים הנעשים בתוך הדירה פנימה, ולכן שינויי יעוד או שינוי השימוש בדירה עצמה לא יחשבו כפגיעה מכוח סעיף 2 לתקנון המצוי (ר' דעת הרוב בד"נ 20/73 שמע נגד סדובסקי ואח' פ"ד כ"ח (1) עמ' 730).

מסקנה זו מתחזקת לאור ההלכה לפיה גם עילות המטרד והפרת חובה חקוקה אינן בסמכותו של המפקח (ראה ע"א 664/71 עורקבי ואח' נגד נקר, פ"מ ע"ח 130 וכן ע"א 458/69 שליט נגד גולדברג, פ"ד כ"ד (1) 231).

למרות האמור אפשר ששימוש שכזה לגן ילדים אכן יפגע ברכוש המשותף ובשאר בעלי הדירות, אך הדבר תלוי בנסיבות העניין ובכלל זה מספר הילדים בגן, גודלו של הגן, שעות הפעילות, האם השימוש נעשה רק בתוך הדירה או גם בחצר וכן הלאה. התובעים לא הוכיחו רכיבים אלה ולכן אין מקום ליתן הסעד המבוקש. הנתבעת מס' 1 הודיעה, כי אין בכוונתה ממילא להפעיל גן ילדים ביחודה זו שבבעלותה. בנסיבות אלה אין מקום ליתן סעד בעניין.

**שאלת היריבות - התובעים המיוצגים בהליך**

121. התובעים טענו, כי בתחילה הוגשה התביעה על ידי 10 בעלי דירות שהתנגדו לבנייה, וזאת ללא ייצוג של עו"ד. בשלב מסוים, התבקש ב"כ של חלק מהתובעים לייצג אותם בהליך הנוכחי, ולטענת התובעים בשל היעדר יכולת כלכלית של חלקם לממן את שכר טרחת עורך הדין, נותרו רק 4 תובעים מיוצגים ע"י עו"ד פנחס ענתבי. התובעים חזרו וטענו, כי העובדה שחלק מבעלי הדירות לא הגישו תביעה, או נאלצו לוותר על תביעתם, אין פירושה כי הסכימו עם הבנייה של הנתבעים.

ב"כ התובעים חזר והפנה להודעתו מיום 21.03.17, אליה צורפו ייפוי כוח של התובעים ודוד אלון, התובע מס' 3, סימונה שכטר, התובעת מס' 8, מיכאל וייצמן, התובע מס' 9, ז'נט כהן בן סימון, התובעת מס' 10, מזור שרי, התובעת מס' 11.

על כן אני מורה על מחיקת שאר התובעים מכתב התביעה כך שהתובעים בהליך יהיו רק אותם חמשת התובעים.

**טענות אחרות של הצדדים:**

122. התובעים טענו כי ככל שהמפקח יאשר את הבניה, יש למנות שמאי ולחייבם בשיפוי הנתבעים בגין הוצאות חלקים מהרכוש המשותף, דרישה זו הועלתה לראשונה בסיכומי התובעים בכל מקרה משאשרה בניית ממ"ד בלבד (שברובה לא באה על חשבון זכויות בניה) לא הוכח כי התובעים לא יוכלו גם כן לבנות ממ"דים ולכן אין מקום להורות על מינוי שמאי.

העובדה שחלק מהתובעים אינם מתגוררים בבניין אין משמעותה כי ניתן לפגוע בזכויותיהם הקנייניות.



**מדינת ישראל  
משרד המשפטים  
עכו – שלוחת נצרת**

**מס' תיק: 8/743/2016**

**מפקח על רישום מקרקעין  
בסמכות שופט בית משפט שלום  
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

123. באשר לבקשת התובעים לחייב את הנתבעים לתקן נזקים שנגרמו לשביל הכניסה. טענה זו לא הוכחה לא הוצגו ראיות על מצב השביל הקודם, עלות התיקון, וכי אכן הנזק נגרם לשביל בשל עבודות הבנייה עצמן. בכל מקרה למפקח על רישום המקרקעין אין סמכות עניינית ליתן סעדים לפי פקודת הנזיקין.

**הוצאות ההליך**

124. בקביעת הוצאות ההליך לקחתי בחשבון את התנהלות הצדדים, ובפרט הנתבעים 2 – 5 שהמשיכו בביצוע עבודות הבנייה, למרות שלא היו ברשותם ההסכמות הקנייניות הדרושות (כפי שהעיד הנתבע במהלך ביצוע העבודות, פחות ממחצית מבעלי הדירות נתנו את הסכמתם), וזאת גם לאחר הגשת התביעה. חרף זאת, הנתבעים לא מצאו לעצור את העבודות ואף לא נקטו בהליך יזום קנייני שיאפשר להם לבצע את העבודות.

בפסיקת ההוצאות, יש גם לקחת בחשבון את הוספת הראיה החדשה לסיכומי תשובה של הנתבעים, הוספה שבוצעה שלא כדין, מבלי שקיבלו רשות, ואף לא ביקשו רשות שכזו.

**התוצאה:**

**א. ביחס לחזית הקדמית הפונה לרחוב ויצמן – החיובים הבאים יבוצעו תוך 60 ימים מהיום:**  
הנתבעת מס' 1, חברת א.ג.ר. – תסיר ותסלק את הגדרות מעץ והשער שהותקנו על ידה, לרבות השביל מעץ שהותקן בכניסה לדירתה הפונה לחזית זו. הנתבעת תהיה רשאית לכל היותר להשיב את הגידור הארעי (גדר רשת עם מוטות ברזל) שהותקנה על גבול החלקה בלבד, וללא הגידור הפנימי.

הנתבעים 2 ו-3, משפחת עסאף, ביחד ולחוד, – יסלקו את הגידור (חומות אבן נמוכות) שנבנה על ידם בתוך החלקה וכן את הגידור שהותקן בגבול החלקה בחזית הבית.

ביחס לנתבעים 4 ו-5 – משפחת אדרי – ניתן צו האוסר עליהם להתקין גידור פנימי או גידור בחזית החלקה.

**ב. באשר לעבודות בנייה של הנתבעים 2 – 5, החיובים הבאים יבוצעו תוך 90 ימים מהיום, כל משפחת נתבעים (2 ו-3 בנפרד ו-4 – 5 בנפרד) ביחס לתוספות הבנייה של דירתה:**

מלבד ההרחבה שבוצעה לבניית ממ"דים (אחד לכל דירה בהתאם להיתר הבניה) ומלבד אותה תוספת שולית שמחברת בין הדירה המקורית לממ"ד, מעין מסדרון רחב שמחבר בין הדירה לבין הממ"ד) יהיה על הנתבעים להרוס ולסלק את כל שאר עבודות הבניה שבוצעו על ידם וכל יתר הרחבות הבניה של דירתם.

כמו כן, יהיה על הנתבעים לסגור את דלתות הממ"ד כך שלכל ממ"ד תהיה רק דלת אחת פנימית המחברת בין הממ"ד לדירה עצמה ללא דלת חיצונית כלשהי (לא בממ"ד ולא בתוספת השולית – באותו מסדרון נלווה).

עבודות ההריסה והסילוק יבוצעו בליווי ובפיקוח מלא של מהנדס קונסטרוקטור מוסמך (על חשבון הנתבעים) כדי לוודא שהעבודות לא יפגעו ביציבות הבית המשותף או בשאר הדירות שבבית.

בנוסף יהיה על הנתבעים להשלים ולבצע עבודות טיח וחיפוי חיצוניים חדשים לכל אחד מהממ"דים, כדי ליצור חזית אחידה ואסתטית של הקירות החיצוניים של הממ"דים, לאחר הריסת שאר תוספות הבניה.

בנוסף יהיה על הנתבעים לסלק ולנקות את החלקה מכל חומרי הבניה לאחר הריסת אותם חלקים.



**מדינת ישראל  
משרד המשפטים  
עכו – שלוחת נצרת**

**מס' תיק: 8/743/2016**

**מפקח על רישום מקרקעין  
בסמכות שופט בית משפט שלום  
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

**ג. באשר לחצר העורפית החיובים הבאים ביחס לנתבעים 2 – 5 יבוצעו תוך 45 ימים מהיום:**

על הנתבעים 2 – 5 לסלק את ידם מהחצר העורפית, לרבות סילוק שבילי הגישה העורפיים בתוך החלקה המובילים לדירותיהם, לסלק את קורות העץ שהונחו באדמה כמו גם את הדשא הסינטטי.

על הנתבעים להשיב את מצב החצר לקדמותו כך שתהיה אדמת גינה חשופה מלאה וישרה (ללא מהמורות), זאת לאחר שגם יפנו ויסלקו את כל פסולת הבנייה בעקבות ביצוע הריסת תוספות הבנייה הנ"ל (למעט הממ"דים).

ביחסים לנתבעים 2 - 5, כל החיובים מכוח פסק הדין יחולו על כל משפחת נתבעים, ביחד ולחוד, הכוונה החיובים על הנתבעים 2+3 – ביחד ולחוד ועל הנתבעים 4+5 – ביחד ולחוד.

**הוצאות:**

אני מחייב את הנתבעים לשלם לחמשת התובעים: **דוד אלון**, התובע מס' 3; סימונה שכטר, התובעת מס' 8; מיכאל וייצמן התובע מס' 9; ז'נט כהן בן סימון, התובעת מס' 10, מזור שרי, התובעת מס' 11 (להלן: "**התובעים**") הוצאות משפט כדלקמן:

1. הנתבעת מס' 1 תשלם לתובעים הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד בסכום כולל של **3,000 ₪**.
  2. הנתבעים 2 ו-3, ביחד ולחוד, ישלמו לתובעים הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד בסכום כולל של **8,000 ₪**.
  3. הנתבעים 4 ו-5, ביחד ולחוד, ישלמו לתובעים הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד בסכום כולל של **8,000 ₪**.
- כל הסכומים הנ"ל ישולמו לתובעים באמצעות ב"כ בתוך 45 ימים מהיום שאם לא כן יישאו סכומים אלה הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום ועד למועד התשלום המלא בפועל.
- ב"כ התובעים יחלק את סכומי ההוצאות בין כל אחד מחמשת התובעים בחלקים שווים (לפי כל משפחת תובעים).

על אף שלא הוכרה זכותה של הגב' ז'נט כהן בן סימון לחזור בה מהסכמה שניתנה, הרי שלאחר שהתקבלה התביעה, מצאתי לפסוק גם לזכותה הוצאות יחד עם שאר התובעים (בחלקים שווים).

**יובהר כי כל שאר התובעים למעט אותם חמשת תובעים: דוד אלון, התובע מס' 3, סימונה שכטר, התובעת מס' 8, מיכאל וייצמן התובע מס' 9, ז'נט כהן בן סימון, התובעת מס' 10, מזור שרי, התובעת מס' 11, ימחקו מכתב התביעה ללא צו להוצאות.**

ניתן בלשכתי היום, י"ד חשון תש"פ, 12 נובמבר 2019, בהעדר הצדדים.  
המזכירות תשלח את פסק הדין לצדדים כמקובל.

**יובל וסרקרוג  
מפקח על רישום מקרקעין**